MCP

MATERIAIS
CARREIRAS POLICIAIS

LEGISLAÇÃO ESPECIAL | EDIÇÃO COMENTADA E ILUSTRADA

PACOTE ANTIFACÇÃO

LEI Nº 15.358/2026

Lei Raul Jungmann | Marco Legal do Combate ao Crime Organizado



44 ARTIGOS COMENTADOS • EXEMPLOS • JURISPRUDÊNCIA

Índice clicável | Cenas ilustrativas | Texto legal integral

@materiaiscarreiraspoliciais

Pesquisa jurídica: 16/10/2026 • Imagem de capa ilustrativa gerada por IA

Índice clicável

Clique no título para abrir o conteúdo. Nos comentários, use “TEXTO LEGAL - ART.” para consultar a redação correspondente.

Índice clicável 2

Como estudar esta edição 6

Controle de constitucionalidade: cuidado com o status 6

01 | Comentários artigo por artigo 7

Art. 1 | Objeto e alcance da lei 7

Art. 2 | Domínio social estruturado 7

Art. 2º: leitura orientada dos parágrafos 8

Art. 3 | Favorecimento ao domínio social estruturado 9

Art. 4 | Hediondez e integração com a Lei nº 12.850 9

Art. 5 | Prazos e controle da investigação 10

Art. 6 | Forças-tarefa integradas 10

Art. 7 | Cooperação internacional 11

Art. 8 | Meios de investigação e obtenção da prova 11

Art. 9 | Constrição patrimonial e perdimento extraordinário 12

Art. 10 | Intervenção judicial em empresas 13

Art. 11 | Medidas patrimoniais definitivas 13

Art. 12 | Ação civil autônoma de perdimento 14

Art. 13 | Hipóteses de perda civil e boa-fé 14

Art. 14 | Bens no Brasil e ilícito no exterior 15

Art. 15 | Procedimento preparatório patrimonial 15

Art. 16 | Dever de comunicar e compartilhar . . . 16

Art. 17 | Autonomia e limites da ação civil . . . 16

Art. 18 | Legitimidade ativa e papel do MP . . . 17

Art. 19 | Polo passivo e citação . . . 17

Art. 20 | Réus incertos e curadoria especial . . . 18

Art. 21 | Foro e prevenção . . . 18

Art. 22 | Tutela de urgência na ação patrimonial . . . 19

Art. 23 | Nomeação de administrador . . . 19

Art. 24 | Remuneração e deveres do administrador . . . 20

Art. 25 | Procedência e nova ação . . . 20

Art. 26 | Custas, despesas e perícia . . . 21

Art. 27 | Destino e restituição dos valores . . . 21

Art. 28 | Terceiro colaborador patrimonial . . . 22

Art. 29 | Bancos de dados e limites da presunção . . . 22

Art. 30 | Auxílio-reclusão . . . 23

Art. 31 | Medidas administrativas patrimoniais . . . 23

Art. 32 | Remissão aos instrumentos da Lei nº 12.850 . . . 24

Art. 33 | Alterações no Código Penal . . . 24

Art. 33: quadro das alterações penais . . . 25

Art. 34 | Inclusão na Lei dos Crimes Hediondos . . . 26

Art. 35 | Execução penal: comunicação e progressão . . . 26

Art. 35: progressão, sem misturar hipóteses . . . 27

Art. 36 | Lei de Drogas: duplicação e arma de fogo . . . 28

Art. 37 | Estatuto do Desarmamento . . . 28

Art. 38 | Mudanças no CPP . . . 29

Art. 39 | Lavagem de dinheiro e destinação de bens . . . 29

Art. 40 | Alterações eleitorais . . . 30

Art. 41 | Fundo Nacional de Segurança Pública . . . 30

Art. 42 | Apostas, pagamentos e prevenção à lavagem . . . 31

Art. 43 | Veto e limites da interpretação . . . 31

Art. 44 | Vigência e aplicação no tempo . . . 32

02 | Exemplos ilustrados 33

Cena 1 | Domínio territorial e obstrução da ação policial . . . 33

Cena 2 | Empresa com atividade lícita e vinculação investigada . . . 34

Cena 3 | Celular apreendido e preservação da prova digital . . . 35

Cena 4 | Entrevista reservada antes da audiência de custódia . . . 36

03 | Jurisprudência selecionada 37

J1 | Acesso da defesa: Súmula Vinculante 14 . . . 37

J2 | Domicílio: Tema 280/STF . . . 37

J3 | Prova digital e cadeia de custódia . . . 38

J4 | Reconhecimento de pessoas: Tema 1258/STJ . . . 38

J5 | Lei penal no tempo: Súmula 711/STF . . . 39

J6 | Estabelecimento penal: Súmula Vinculante 56 . . . 39

J7 | Execução unificada: Tema 1354/STJ . . . 40

04 | Pontos sensíveis e revisão de prova 41

Quatro distinções que evitam erro . . . 41

Pontos constitucionais: leitura crítica . . . 41

Prazos e números para revisão 42

Roteiro de resolução de um caso 42

05 | Fontes e critérios editoriais 43

06 | Texto legal integral 44

Como estudar esta edição

Comece pelo tipo penal e pelos requisitos de incidência. Depois relacione a investigação, as medidas patrimoniais e a execução. Ao final, confira o texto legal integral, preservado a partir do documento enviado.

Os comentários são explicações didáticas. Todos os exemplos são hipotéticos e não descrevem casos julgados. As caixas de jurisprudência identificam o precedente, sua fonte e o limite de sua utilização.

Base documental: PDF “pacote antifacção.pdf”, fornecido pelo usuário, com a Lei nº 15.358/2026 e indicação de publicação em 25/03/2026. A consulta ao Planalto confirmou a identificação da lei. Os comentários acompanham a redação desse documento; a edição não substitui a consulta aos diplomas consolidados para fatos sujeitos a mudanças posteriores.

LEITURA EM TRÊS CAMADAS
1. Texto legal: o que o dispositivo diz. 2. Comentário: explicação e aplicação hipotética. 3. Jurisprudência: o que o tribunal efetivamente decidiu, com identificação da fonte.

Controle de constitucionalidade: cuidado com o status

As fontes oficiais consultadas registram as ADIs 7952, 7956, 7957 e 7958 e audiência pública sobre pontos da lei, incluindo prisão, execução, comunicação com advogados e perda de bens. A audiência instrui o debate; não equivale a decisão de mérito. Este material não certifica o andamento completo das quatro ações nem atribui ao STF uma validação ou invalidação global da norma.

Fonte oficial: STF - audiência pública e ADIs relacionadas. Consulta: 16/10/2026.

COMO RESPONDER À BANCA
Se o enunciado pedir a literalidade da lei, identifique o dispositivo. Se pedir jurisprudência ou constitucionalidade, localize uma decisão com objeto e alcance próprios. Uma controvérsia em aberto não deve ser narrada como tese vinculante.

01 | Comentários artigo por artigo

Art. 1 | Objeto e alcance da lei

A lei reúne respostas penais, processuais, patrimoniais e de execução penal ao crime organizado ultraviolento. Seu estudo exige identificar tanto os novos delitos quanto as mudanças em leis já existentes. A expressão “pacote antifacção” é uma designação de uso corrente; a identificação normativa é Lei nº 15.358/2026. O art. 1º descreve a finalidade da norma, mas não substitui a demonstração dos elementos de cada crime.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma investigação aponta extorsões e domínio de um bairro. A finalidade geral da lei orienta a pesquisa, mas a imputação exige indicar a conduta concreta e o dispositivo correspondente.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Não transforme a ementa ou o objetivo político da lei em tipo penal autônomo.

TEXTO LEGAL - ART. 1 | Clique para consultar a redação.

Art. 2 | Domínio social estruturado

O caput apresenta dez grupos de condutas e exige a condição de integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada. A pena básica é de 20 a 40 anos, sem prejuízo das sanções mencionadas no próprio dispositivo. O § 2º trabalha com agrupamento de três ou mais pessoas e com as finalidades ou práticas ali descritas. Já o § 1º reúne onze hipóteses de aumento, de dois terços ao dobro. O vínculo com o grupo não dispensa a prova da conduta e dos demais elementos do tipo.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Três integrantes de uma facção levantam barricadas para impedir uma operação policial. Demonstrados o vínculo e a finalidade de restringir a ação policial, o caso permite discutir o inciso III.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Três pessoas é o número previsto nesta definição especial. Não o substitua automaticamente pelas quatro pessoas da definição geral da Lei nº 12.850/2013. Leia também o quadro aprofundado deste artigo.

TEXTO LEGAL - ART. 2 | Clique para consultar a redação.

Art. 2º: leitura orientada dos parágrafos

Dispositivo	Ponto central
§ 1º	Onze hipóteses de aumento de 2/3 ao dobro; liderança, financiamento, vulneráveis, vínculos públicos, armas, transnacionalidade e tecnologia, entre outras.
§ 3º	Vetado. Não reconstruir um comando a partir da numeração.
§ 4º	Veda anistia, graça, indulto, fiança e livramento condicional.
§ 5º	Atos preparatórios com propósito inequívoco: pena do consumado reduzida de 1/3 até 1/2.
§§ 6º e 7º	Restrição previdenciária e estabelecimento federal de segurança máxima nas condições expressas.
§§ 8º e 9º	Competência de varas colegiadas nos homicídios conexos e texto especial sobre preventiva: pontos sensíveis à interpretação constitucional.

A punição dos atos preparatórios é uma escolha expressa da lei e exige o propósito inequívoco previsto no § 5º. Não basta um pensamento, uma simpatia abstrata ou a compra isolada de objeto de uso comum. A classificação depende das circunstâncias que demonstrem o vínculo com as condutas do artigo.

> **EXEMPLO DE CÁLCULO DIDÁTICO**
> Tomando apenas para exercício uma pena de referência de 24 anos: a redução de 1/3 resulta em 16 anos; a redução de 1/2, em 12 anos. Não é cálculo de pena definitiva de um caso concreto.

Art. 3 | Favorecimento ao domínio social estruturado

O art. 3º alcança criação, adesão e apoio ao grupo, incitação por material disponibilizado ao público, fornecimento de armamento ou local, apoio informacional e falsa alegação de pertencimento para obter vantagem ou intimidar. A pena é de 12 a 20 anos e multa. As hipóteses exigem leitura individual: uma notícia jornalística sobre a facção não equivale, por si, a material divulgado com intenção de incitar os atos do art. 2º. O parágrafo único remete aos §§ 4º a 8º do art. 2º.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma pessoa que não integra facção afirma falsamente ser seu membro para intimidar um comerciante e obter vantagem. A falsidade do pertencimento não afasta, por si, o inciso VI.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A remissão do art. 3º não inclui o § 9º do art. 2º. Não estenda mecanicamente todas as regras do domínio social ao favorecimento.

TEXTO LEGAL - ART. 3 | Clique para consultar a redação.

Art. 4 | Hediondez e integração com a Lei nº 12.850

O dispositivo classifica como hediondos os delitos que indica e estabelece aplicação subsidiária, no que couber, das disposições materiais da Lei nº 12.850/2013 às formas especiais de organização criminosa. A lei menciona também o § 3º do art. 2º, embora esse parágrafo esteja vetado no texto fornecido. A remissão não cria conteúdo para o trecho vetado. A compatibilidade deve ser examinada sem apagar as regras especiais da lei nova.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma questão afirma que o favorecimento do art. 3º não é hediondo por ter pena menor que a do art. 2º. A conclusão contraria a classificação expressa do art. 4º.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Hediondez decorre de previsão legal. Dispositivo vetado não pode fundamentar uma condenação.

TEXTO LEGAL - ART. 4 | Clique para consultar a redação.

Art. 5 | Prazos e controle da investigação

O prazo do inquérito é de 90 dias com indiciado preso e de 270 dias se estiver solto, prorrogável por igual período. A lei prevê 15 dias para a decisão judicial e cinco dias para parecer do Ministério Público em representação policial. Na urgência ou risco de ineficácia, manifestação ministerial e decisão judicial têm prazo simultâneo de 24 horas. O § 4º afasta liberdade automática pelo mero descumprimento, mas determina avaliação das circunstâncias. Isso não legitima demora ilimitada ou prisão sem controle.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma investigação com preso ultrapassa 90 dias. Não basta contar o calendário para concluir pela liberdade automática; é preciso examinar prorrogação, diligências, complexidade e eventual constrangimento ilegal.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Indeferida a representação e ausente recurso do MP, o delegado tem 48 horas para provocar revisão ministerial; a instância superior delibera no mesmo prazo.

TEXTO LEGAL - ART. 5 | Clique para consultar a redação.

Art. 6 | Forças-tarefa integradas

A integração depende de termo de cooperação com objetivos, área de atuação, prazos, chefia e critérios de sigilo e intercâmbio. O compartilhamento seguro de dados e as operações conjuntas respeitam as competências constitucionais. A presença do Ministério Público não elimina sua independência funcional. O § 5º dispõe que o descumprimento do artigo não gera nulidade na obtenção dos elementos; a leitura didática deve distinguir falhas organizacionais de prova ilícita produzida com ofensa a garantias constitucionais.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Polícias e Ministério Público estabelecem cooperação para investigar uma estrutura com atuação regional, delimitando chefia e acesso a informações operacionais.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Cooperação entre órgãos não significa autorização genérica para qualquer órgão praticar qualquer ato. Acesso da defesa: veja a Súmula Vinculante 14, no bloco de jurisprudência.

TEXTO LEGAL - ART. 6 | Clique para consultar a redação.

Art. 7 | Cooperação internacional

A atuação transnacional ou a cooperação de organizações estrangeiras permite à União celebrar e executar acordos policiais ou de inteligência, observados tratados, convenções e reciprocidade. A finalidade pode envolver investigação, persecução, extradição e recuperação de ativos. O artigo não torna todo caso automaticamente federal nem elimina os procedimentos próprios de cooperação e de extradição.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Ativos atribuídos à facção são identificados no exterior. A localização pode justificar cooperação, mas o cumprimento de medidas no outro país depende da via jurídica pertinente.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Internacionalidade é dado relevante para a cooperação; competência jurisdicional precisa de fundamento específico.

TEXTO LEGAL - ART. 7 | Clique para consultar a redação.

Art. 8 | Meios de investigação e obtenção da prova

A lei remete, no que couber, aos meios de investigação da Lei nº 12.850/2013 e às disposições da Lei nº 9.613/1998. A remissão não substitui os requisitos próprios de colaboração premiada, ação controlada, infiltração, interceptação ou acesso a dados. É necessário verificar para cada instrumento a autoridade competente, a autorização exigida e a documentação do procedimento.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Para apurar a estrutura financeira do grupo, cogitam-se medidas sobre dados e colaboração. Cada instrumento deve seguir sua disciplina legal, inclusive quanto à reserva de jurisdição.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A gravidade da organização não sana prova ilícita. Consulte os precedentes sobre domicílio e prova digital.

TEXTO LEGAL - ART. 8 | Clique para consultar a redação.

Art. 9 | Constrição patrimonial e perdimento extraordinário

O artigo permite medidas judiciais variadas, como bloqueio de ativos, restrições de atividade, afastamento funcional e apreensão de passaporte. Exige indícios e fundamentação sobre necessidade, adequação e proporcionalidade, com cuidado para não atingir indevidamente terceiros. O contraditório pode ser diferido. O investigado tem dez dias da intimação para apresentar ou requerer provas de origem lícita. O § 8º prevê perdimento extraordinário sem condenação, com proteção ao terceiro de boa-fé no § 9º.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma conta recebe valores de extorsões e também pagamentos de clientes regulares. A decisão deve delimitar a constrição e examinar provas de origem lícita, em vez de tratar todo crédito como produto do crime.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O caput menciona atuação de ofício. Registre a literalidade e a tensão com o sistema acusatório, sem afirmar que o STF já decidiu a validade deste ponto. Há ainda remissão interna problemática no § 12.

TEXTO LEGAL - ART. 9 | Clique para consultar a redação.

REMISSÃO INTERNA QUE MERECE CUIDADO
O § 12 menciona bem declarado perdido “na forma do § 7º”, mas o § 7º trata de liberação, enquanto o § 8º disciplina o perdimento extraordinário. A edição preserva o texto recebido e aponta a inconsistência; não corrige silenciosamente a lei nem atribui solução aos tribunais.

Art. 10 | Intervenção judicial em empresas

Indícios concretos de benefício por organização ultraviolenta permitem intervenção judicial, mediante requerimento do MP ou representação policial. O objetivo inclui interromper a atividade criminosa, preservar empregos e contratos de boa-fé. O interventor deve ter qualificação técnica; assume por seis meses, prorrogáveis por períodos iguais e sucessivos, e presta contas trimestrais. As saídas possíveis incluem restituição aos sócios de boa-fé, liquidação ou perdimento, conforme os pressupostos legais.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma empresa presta serviços lícitos, mas parte da administração é usada para movimentar receitas da facção. A intervenção pode buscar separar atividades e preservar relações legítimas.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Não confunda prestação de contas trimestral com duração semestral da intervenção. O § 11 preserva o regime específico dos ativos ligados ao tráfico de drogas.

TEXTO LEGAL - ART. 10 | Clique para consultar a redação.

Art. 11 | Medidas patrimoniais definitivas

Após o trânsito em julgado por crime dos arts. 2º ou 3º, e se não houve perdimento extraordinário, o artigo prevê desarticulação financeira definitiva. Inclui conversão de cautelares, confisco ampliado, dissolução de pessoa jurídica e restrições econômicas. A referência a bens incompatíveis com a renda dos cinco anos anteriores exige atenção à prova de origem lícita. A responsabilidade sucessória descrita no inciso VIII limita-se ao proveito obtido; não autoriza transmitir pena pessoal aos herdeiros.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um sucessor recebeu patrimônio de origem ilícita. A discussão patrimonial deve observar o limite do proveito e as garantias aplicáveis; ele não assume a pena de prisão do condenado.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O inciso VI usa a expressão “proibição definitiva” e também menciona prazo de 12 a 15 anos. Preserve a redação e reconheça a tensão textual; não invente solução jurisprudencial.

TEXTO LEGAL - ART. 11 | Clique para consultar a redação.

Art. 12 | Ação civil autônoma de perdimento

A ação pretende retirar posse, propriedade e outros direitos sobre bens relacionados à atividade ilícita e transferi-los ao ente público, sem indenização. O alcance inclui bens corpóreos e incorpóreos, frutos e, nas condições legais, valores equivalentes. O § 3º declara a ação imprescritível. Trata-se de previsão literal que deve ser distinguida das categorias constitucionais e jurisprudenciais de imprescritibilidade; não se deve presumir que qualquer ação de ressarcimento tenha o mesmo regime.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
O bem adquirido com recursos ilícitos não é encontrado. Pode-se discutir a perda de valor equivalente, com demonstração dos requisitos e contraditório.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Não confunda esta ação autônoma com a simples apreensão cautelar no inquérito.

TEXTO LEGAL - ART. 12 | Clique para consultar a redação.

Art. 13 | Hipóteses de perda civil e boa-fé

As hipóteses abrangem origem ilícita, instrumentalização, destinação criminosa, ocultação e negócios com bens vinculados aos crimes. A circulação do patrimônio para terceiro não impede a perda por si só. Entretanto, há ressalva para o lesado e o terceiro de boa-fé que, consideradas as circunstâncias, não tinham condições de conhecer a origem, utilização ou destinação ilícita.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um comprador demonstra documentação e circunstâncias que indicam aquisição regular, sem condições de conhecer a vinculação criminosa. Sua posição exige exame da exceção de boa-fé.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Transferência a terceiro e proteção do terceiro de boa-fé são questões diferentes. A lei não protege qualquer aquisição apenas porque houve pagamento.

TEXTO LEGAL - ART. 13 | Clique para consultar a redação.

Art. 14 | Bens no Brasil e ilícito no exterior

A localização do patrimônio no Brasil permite a perda civil mesmo quando a atividade ilícita ocorreu fora do país. Na falta de tratado, a lei prevê divisão em partes iguais entre Brasil e Estado requerente dos bens ou recursos abrangidos pela solicitação estrangeira. Antes da partilha, descontam-se despesas de guarda, manutenção, alienação ou devolução.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Após a alienação de um bem e o desconto das despesas legais, o saldo de uma cooperação estrangeira sem tratado específico é repartido segundo a regra supletiva do artigo.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A proporção igualitária é supletiva: a existência de tratado deve ser verificada antes.

TEXTO LEGAL - ART. 14 | Clique para consultar a redação.

Art. 15 | Procedimento preparatório patrimonial

Ministério Público e representação judicial dos entes legitimados podem preparar a ação declaratória de perda. O texto distingue o poder de requisitar do MP e a solicitação pela representação judicial. A obtenção de informações deve respeitar as hipóteses de sigilo e os meios jurídicos cabíveis, não sendo uma autorização universal de quebra de sigilos.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
A procuradoria de um ente reúne certidões e elementos de registros públicos para avaliar o ajuizamento da ação patrimonial.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Procedimento preparatório não é sentença de perdimento e não torna dispensável demonstrar os pressupostos do pedido.

TEXTO LEGAL - ART. 15 | Clique para consultar a redação.

Art. 16 | Dever de comunicar e compartilhar

Órgãos e entidades públicas que identifiquem indícios das hipóteses de perda civil devem comunicar o MP e a representação judicial do ente a que se vinculam. Se houver interesse de outro ente, prevê-se compartilhamento com as instituições correspondentes. O foco é evitar que informação patrimonial relevante permaneça isolada.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma fiscalização local identifica indícios de imóvel empregado na atividade do grupo e encaminha os elementos às instituições indicadas pela lei.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A comunicação de indícios desencadeia avaliação jurídica; não equivale à declaração administrativa de perda civil.

TEXTO LEGAL - ART. 16 | Clique para consultar a redação.

Art. 17 | Autonomia e limites da ação civil

A perda civil independe da responsabilização e do desfecho das ações civis ou penais, ressalvada a absolvição penal que reconheça taxativamente a inexistência do fato. O artigo permite nova ação após improcedência definitiva por insuficiência de provas, se houver nova prova. Não se deve equiparar toda absolvição criminal a reconhecimento de inexistência do fato.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma absolvição por insuficiência probatória não é a mesma coisa que uma sentença afirmando que o fato não aconteceu. A ressalva expressa trata desta segunda situação.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A repropositura prevista exige nova prova; repetir o mesmo conjunto probatório não satisfaz a condição legal.

TEXTO LEGAL - ART. 17 | Clique para consultar a redação.

Art. 18 | Legitimidade ativa e papel do MP

Podem propor a ação os entes federativos e suas entidades da administração indireta, além dos ramos do Ministério Público conforme a competência. Quando não for autor, o MP atua obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica. Nessa posição, pode aditar a inicial e assume a titularidade ativa se houver desistência ou abandono pelo legitimado.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
O Município ajuíza a ação e depois a abandona. O artigo prevê a assunção pelo Ministério Público que atua como fiscal da ordem jurídica.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Atuação obrigatória do MP não significa que ele seja o único legitimado a ajuizar a ação.

TEXTO LEGAL - ART. 18 | Clique para consultar a redação.

Art. 19 | Polo passivo e citação

O titular ou possuidor dos bens figura como réu. Para pessoa jurídica estrangeira, a lei presume autorização do preposto, gerente ou administrador para receber a citação inicial. A posição processual se liga ao direito sobre o patrimônio discutido, não apenas à eventual condição de investigado criminal.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma empresa estrangeira aparece como titular do ativo. Sua participação na ação deve ser examinada, com citação na forma legal.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O réu da ação civil não precisa coincidir, em todos os casos, com o acusado da ação penal.

TEXTO LEGAL - ART. 19 | Clique para consultar a redação.

Art. 20 | Réus incertos e curadoria especial

Se não for possível identificar proprietário ou possuidor, a lei admite réus incertos e citação por edital com descrição dos bens. Quem depois se apresentar como titular poderá ingressar no estado em que o processo se encontra. O § 2º prevê curador especial aos réus incertos, inclusive na hipótese referida no § 1º.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um patrimônio de titularidade indeterminada é descrito no edital. A incerteza do titular não autoriza conduzir o processo sem a representação processual determinada pela lei.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Citação por edital não é sinônimo de ausência de defesa. Leia a regra específica de curadoria.

TEXTO LEGAL - ART. 20 | Clique para consultar a redação.

Art. 21 | Foro e prevenção

A ação pode ser proposta no local do fato ou do dano; se desconhecidos, no local dos bens ou no domicílio do réu. A propositura previne a competência para ações posteriores de perda civil com a mesma causa de pedir ou objeto. A sequência legal importa para não apresentar todas as alternativas como absolutamente indiferentes.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Duas ações discutem a perda do mesmo imóvel a partir do mesmo contexto. Deve-se examinar a prevenção decorrente da ação proposta antes.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O artigo trata da ação civil de perda. Não transplante suas opções de foro para qualquer processo criminal.

TEXTO LEGAL - ART. 21 | Clique para consultar a redação.

Art. 22 | Tutela de urgência na ação patrimonial

Podem ser concedidas medidas necessárias à eficácia da decisão final, mesmo sem titular identificado. A cautelar preparatória perde eficácia se a ação de conhecimento não for proposta em 365 dias da efetivação, prazo prorrogável uma vez por igual período nos termos do § 1º. Pedidos de liberação são examinados caso a caso. Após a constrição, o juiz delibera sobre alienação antecipada ou administrador; há prioridade de tramitação.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um bem perecível fica constrito antes da ação principal. O juiz deve avaliar sua administração ou venda antecipada, evitando desvalorização.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O marco dos 365 dias é a efetivação da medida preparatória. Não confunda com os prazos do inquérito do art. 5º.

TEXTO LEGAL - ART. 22 | Clique para consultar a redação.

Art. 23 | Nomeação de administrador

Quando necessário, o juiz nomeia pessoa física ou jurídica qualificada, após ouvir o MP e mediante termo de compromisso. A nomeação serve à conservação e gestão do patrimônio, mantendo-o útil até a decisão. A qualificação e a formalização ajudam a controlar a administração e a responsabilidade por atos de gestão.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um estabelecimento exige gestão técnica contínua. O juízo ouve o MP e nomeia administrador qualificado por termo de compromisso.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O administrador judicial dos arts. 23 e 24 e o interventor empresarial do art. 10 possuem regras próprias.

TEXTO LEGAL - ART. 23 | Clique para consultar a redação.

Art. 24 | Remuneração e deveres do administrador

A remuneração pode chegar a 10% do valor dos bens, fixada judicialmente e preferencialmente paga com seus frutos. Há prestação de contas em prazos fixados, na destituição, no encerramento e quando determinada. São permitidos atos de manutenção, inclusive seguro, mas o administrador não pode alienar o domínio por conta própria. A cessão onerosa de uso tem disciplina específica.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
O administrador propõe alugar um imóvel para custear conservação. Essa utilização se distingue da venda da propriedade e permanece sujeita ao controle judicial.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Até 10% é teto, não remuneração obrigatoriamente fixa em 10%. Não confunda com até 5% do terceiro colaborador.

TEXTO LEGAL - ART. 24 | Clique para consultar a redação.

Art. 25 | Procedência e nova ação

A procedência leva às medidas de transferência definitiva dos bens. Se a improcedência decorrer de insuficiência de provas, a lei admite nova ação de legitimado com o mesmo fundamento, desde que instruída com nova prova. A exigência funciona como limite para impedir repetição do pedido baseada apenas na discordância do autor com o resultado anterior.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Surge documento novo demonstrando a vinculação de um ativo à atividade ilícita depois de improcedência por falta de prova. A hipótese deve ser comparada ao parágrafo único.

ATENÇÃO PARA A PROVA
O dispositivo não autoriza reabrir indistintamente qualquer improcedência definitiva.

TEXTO LEGAL - ART. 25 | Clique para consultar a redação.

Art. 26 | Custas, despesas e perícia

Não há adiantamento das despesas listadas nem condenação do autor nos encargos indicados, salvo má-fé comprovada. A perícia deve usar preferencialmente quadros públicos. Se imprescindível perito externo em perícia requerida pelo autor ou de ofício, o ente interessado adianta as despesas. A alocação final depende do resultado e dos termos do artigo.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
O caso exige perícia contábil externa indispensável. Não basta invocar a regra geral de ausência de adiantamento: é preciso ler os parágrafos sobre custeio da perícia.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A dispensa geral convive com disciplina específica para perito não integrante da administração pública.

TEXTO LEGAL - ART. 26 | Clique para consultar a redação.

Art. 27 | Destino e restituição dos valores

Com procedência definitiva, os recursos da perda civil e multas incorporam-se ao domínio do ente público correspondente. Na improcedência, os valores são restituídos ao titular com correção monetária. É necessário diferenciar essa regra das destinações específicas a fundos previstas em outros dispositivos e do regime especial dos ativos do tráfico.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Valores permanecem depositados até decisão final. Se o pedido for improcedente, a restituição prevista abrange a atualização monetária.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Não deduza deste artigo que todos os bens de qualquer crime tenham uma única destinação.

TEXTO LEGAL - ART. 27 | Clique para consultar a redação.

Art. 28 | Terceiro colaborador patrimonial

O terceiro que não é réu na ação penal correlata pode receber até 5% do produto da liquidação se espontaneamente fornecer informações ou provas efetivamente relevantes e também colaborar eficazmente na localização dos bens. A retribuição é fixada fundamentadamente na sentença. Não é o mesmo instituto da colaboração premiada penal nem promessa automática de imunidade.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um terceiro revela documentos decisivos e permite localizar ativos ocultos. A recompensa exige verificar cumulativamente as condições do artigo.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Informação genérica ou participação sem eficácia não garante os 5%. O teto não é percentual obrigatório.

TEXTO LEGAL - ART. 28 | Clique para consultar a redação.

Art. 29 | Bancos de dados e limites da presunção

O artigo institui banco nacional e prevê bancos estaduais interoperáveis, regulamentação e critérios objetivos de inclusão e remoção. O prazo indicado é de 180 dias da publicação. A presunção do § 6º destina-se aos fins administrativos, operacionais e de cooperação ali definidos. Uma inferência didática essencial é não converter esse registro em condenação penal automática ou em dispensa da prova dos elementos de um crime.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
O nome de uma pessoa consta do cadastro. O dado pode ser relevante para os fins previstos, mas não substitui a produção de prova necessária à responsabilização penal.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Prazo legal para regulamentar não prova que a regulamentação tenha sido efetivamente editada. Esta edição não certifica o cumprimento desse dever.

TEXTO LEGAL - ART. 29 | Clique para consultar a redação.

Art. 30 | Auxílio-reclusão

O dispositivo exclui como fato gerador do auxílio-reclusão a prisão cautelar ou o cumprimento em regime fechado de membro dos grupos indicados por crime desta lei. Compare com o art. 2º, § 6º, que contém redação própria e referência também ao semiaberto. O benefício é previdenciário destinado aos dependentes; a restrição legal não deve ser descrita como pena de prisão aplicada à família.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma questão reproduz o art. 30 e menciona somente regime fechado e prisão cautelar. Para avaliar o item, identifique qual dispositivo foi pedido, sem substituir sua redação pela do art. 2º.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Há discussão constitucional possível sobre os efeitos aos dependentes. Não há nesta apostila afirmação de decisão definitiva específica sobre a restrição.

TEXTO LEGAL - ART. 30 | Clique para consultar a redação.

Art. 31 | Medidas administrativas patrimoniais

A lei preserva retenção, apreensão, perdimento e destinação segundo regras de órgãos como Receita Federal e Banco Central. A existência de investigação penal não elimina automaticamente a disciplina administrativa. Cada esfera depende de seus pressupostos, competência e procedimento, com coordenação para evitar decisões incompatíveis e assegurar defesa.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um bem é objeto de procedimento fiscal e de investigação penal. A análise precisa identificar a base de cada medida, em vez de supor revogação da atuação administrativa.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Independência de vias não é autorização para duplicar arrecadação ou ignorar direitos de terceiros.

TEXTO LEGAL - ART. 31 | Clique para consultar a redação.

Art. 32 | Remissão aos instrumentos da Lei nº 12.850

O artigo retoma a aplicação, no que couber, dos instrumentos de investigação e meios de prova do Capítulo II da Lei nº 12.850/2013. Sua leitura conjunta com o art. 8º evita a ideia de criação de um procedimento livre de garantias. A legislação remetida continua fornecendo requisitos para cada técnica investigativa.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
A equipe avalia uma ação controlada. A referência à Lei Antifacção não dispensa consultar as condições da Lei nº 12.850.

ATENÇÃO PARA A PROVA
“No que couber” indica compatibilidade, não importação automática e irrestrita de toda regra.

TEXTO LEGAL - ART. 32 | Clique para consultar a redação.

Art. 33 | Alterações no Código Penal

É um artigo extenso: altera efeitos da condenação e respostas a homicídio, lesões, ameaça, sequestro, furto, roubo, extorsão e receptação. Há penas autônomas, aplicação em triplo e aumentos fracionários. O ponto comum de vários dispositivos é a conexão entre integrante do grupo e o contexto de atuação ou consecução das condutas do art. 2º. Não basta afirmar genericamente que o autor pertence a facção.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um integrante comete roubo sem demonstração do contexto exigido pelo novo § 4º do art. 157. A incidência da regra especial não pode ser concluída só com base no pertencimento.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Roubo: triplica-se a pena do caput e desprezam-se as demais causas de aumento na hipótese do § 4º. Latrocínio contextualizado possui regra própria no § 5º. Veja o quadro comparativo.

TEXTO LEGAL - ART. 33 | Clique para consultar a redação.

Art. 33: quadro das alterações penais

Dispositivo do CP	Regra especial no texto enviado
Art. 121, § 2º-D	Homicídio doloso contextualizado: 20 a 40 anos.
Art. 129, § 3º-A	Lesão seguida de morte contextualizada: 20 a 40 anos.
Art. 129, § 8º-A	Outras lesões na hipótese especial: aumento de 2/3, ressalvada a hipótese anterior.
Art. 147-C	Ameaça contextualizada: 1 a 3 anos.
Art. 148, § 3º	Sequestro ou cárcere privado contextualizado: 12 a 20 anos.
Art. 155, § 9º	Furto contextualizado: 4 a 10 anos e multa.
Art. 157, § 4º	Pena do caput em triplo; desprezam-se demais causas de aumento.
Art. 157, § 5º	Latrocínio na hipótese especial: 20 a 40 anos e multa.
Art. 158, § 4º	Extorsão na hipótese especial: respectiva pena em triplo.
Art. 159, § 5º	Extorsão mediante sequestro contextualizada: aumento de 2/3.
Art. 180, § 8º	Receptação na hipótese especial: aumento de 2/3; § 5º revogado.

Quadro de revisão do texto modificador. Em cada linha, a incidência depende dos elementos específicos do dispositivo; consultar a redação integral e a lei aplicável ao fato.

Art. 34 | Inclusão na Lei dos Crimes Hediondos

O art. 34 acrescenta à Lei nº 8.072/1990 a referência aos crimes de domínio social e favorecimento. A leitura em conjunto com o art. 4º confirma a classificação expressa. A referência ao § 3º vetado do art. 2º permanece no texto, mas não permite reconstruir tipo penal inexistente. A gravidade concreta de um delito não substitui a necessidade de previsão legal para a hediondez.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um item afirma que somente o domínio social é hediondo. A inclusão expressa do favorecimento na lista afasta a afirmação.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A consequência jurídica da hediondez deve ser estudada com a legislação aplicável e com o direito intertemporal, sem retroação prejudicial.

TEXTO LEGAL - ART. 34 | Clique para consultar a redação.

Art. 35 | Execução penal: comunicação e progressão

O artigo altera monitoramento de visitas, comunicações com advogado sob condições específicas, visitas no RDD, definição e transferência de estabelecimento e percentuais de progressão. O conteúdo de comunicação advogado-cliente, quando a medida for autorizada por fundadas razões de conluio reconhecidas judicialmente, passa pelo controle exclusivo de juízo distinto do responsável pela instrução. A literalidade não autoriza vigilância indiscriminada da atividade defensiva. Os percentuais alterados não podem ser aplicados em bloco sem examinar categoria e data do fato.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um preso primário condenado por hediondo está em execução por fato anterior à lei. Não se aplica automaticamente a nova fração mais gravosa apenas porque o cálculo é feito depois de 2026.

ATENÇÃO PARA A PROVA
70%, 75%, 80% e 85% correspondem a hipóteses diferentes. O texto modificador deixa trechos inalterados por pontilhados; consulte o art. 112 completo para enquadrar o caso.

TEXTO LEGAL - ART. 35 | Clique para consultar a redação.

Art. 35: progressão, sem misturar hipóteses

Fração alterada	Hipótese / alcance
70%	Art. 112, V: primário condenado por hediondo ou equiparado.
75%	Art. 112, VI: categoria própria; o texto altera as alíneas b (comando) e d (feminicídio primário), com vedação de livramento nas hipóteses expressas. Ler também as alíneas preservadas no artigo consolidado.
80%	Art. 112, VII: reincidente na prática de hediondo ou equiparado.
85%	Art. 112, VIII: reincidente em hediondo ou equiparado com resultado morte; vedado livramento.

EXEMPLO DE REQUISITO OBJETIVO
Em exercício puramente aritmético, 70% de 20 anos são 14 anos. Esse resultado não assegura progressão automática: é necessário examinar a hipótese legal, a lei no tempo e os demais requisitos.

LITERALIDADE E DIREITO INTERTEMPORAL
As frações acima reproduzem as alterações do PDF-base. Não são uma tabela universal para toda execução. Veja o Tema 1354/STJ sobre o tratamento de cada condenação em execução unificada.

Art. 36 | Lei de Drogas: duplicação e arma de fogo

O novo art. 40-A prevê aplicação em dobro das penas dos arts. 33 a 37 da Lei de Drogas se presentes integrante do grupo e o contexto descrito. O parágrafo único estabelece concurso material na hipótese de emprego de arma, independentemente da ligação direta ao comércio ou de seu uso para assegurar a mercancia. É preciso verificar o suporte fático e as relações com outros aumentos, evitando cumulação automática da mesma circunstância.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Comprovado o uso de arma na hipótese legal, a análise deve considerar a regra nova de concurso material. Um precedente formado sob disciplina anterior não deve ser transposto sem comparação legislativa.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A duplicação não alcança todos os artigos da Lei de Drogas: a referência legal é aos arts. 33 a 37.

TEXTO LEGAL - ART. 36 | Clique para consultar a redação.

Art. 37 | Estatuto do Desarmamento

O novo art. 21-A eleva em dois terços as penas dos crimes dos arts. 12, 14 e 16 nas condições que descreve em relação a crime da Lei de Drogas e ao vínculo funcional da arma com o comércio ilícito. A redação deve ser lida integralmente para determinar o suporte de incidência. Este artigo não afirma aumento genérico para todo crime do Estatuto do Desarmamento nem autoriza dupla valoração automática do mesmo fato.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma questão pretende estender o aumento ao art. 17 apenas porque também é crime de arma. O rol do art. 21-A mencionado na lei é 12, 14 e 16.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Compare com o art. 40-A da Lei de Drogas. Concurso material e causa de aumento são técnicas distintas de resposta penal.

TEXTO LEGAL - ART. 37 | Clique para consultar a redação.

Art. 38 | Mudanças no CPP

As alterações alcançam custódia por videoconferência, competência em homicídios contextualizados, hipótese de admissibilidade da preventiva e efeito suspensivo ou ativo em recurso. O texto da custódia exige prazo de 24 horas, defesa, entrevista reservada e privacidade. Falha de comunicação atribuível ao tribunal impõe repetição completa nos termos legais. A exceção de competência para homicídios suscita confronto com a garantia constitucional do júri, tema que não deve ser apresentado como definitivamente resolvido pelo simples texto legal.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Na custódia, a conexão do tribunal cai e impede a participação da defesa. O § 11 do art. 310 exige repetição completa quando presente a causa nele descrita.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Art. 313 trata da admissibilidade da preventiva; não equivale, isoladamente, à demonstração de necessidade cautelar do art. 312. Veja o painel de controvérsias.

TEXTO LEGAL - ART. 38 | Clique para consultar a redação.

Art. 39 | Lavagem de dinheiro e destinação de bens

O artigo ajusta regras de depósito, perda e destinação na Lei nº 9.613/1998, distinguindo processos da Justiça Federal e das Justiças estaduais ou do Distrito Federal. Também disciplina preferências de uso por órgãos públicos e o destino de instrumentos sem valor econômico. O estudo deve separar o bem apreendido, o produto de sua alienação e o instrumento definitivamente perdido.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um instrumento sem valor econômico tem perda decretada. A disciplina específica permite examinar inutilização ou doação a museu criminal ou entidade pública, se houver interesse em conservá-lo.

ATENÇÃO PARA A PROVA
A alteração da Lei de Lavagem não elimina o regime próprio dos ativos do tráfico previsto nesta lei.

TEXTO LEGAL - ART. 39 | Clique para consultar a redação.

Art. 40 | Alterações eleitorais

O artigo modifica o Código Eleitoral quanto ao alistamento de pessoas privadas de liberdade, mesmo sem condenação definitiva, e inclui a prisão provisória entre hipóteses do art. 71. A distinção com o art. 15, III, da Constituição, relativo à suspensão de direitos políticos por condenação transitada em julgado, é indispensável. Trata-se de ponto constitucionalmente sensível: reproduzir o texto não equivale a afirmar que o STF validou uma nova restrição ampla aos presos provisórios.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma questão afirma que prisão provisória equivale a condenação definitiva para todos os fins constitucionais. Essa equivalência não decorre da alteração do Código Eleitoral.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Separe: texto legal, garantia constitucional e eventual decisão de controle. Não trate a literalidade como tese vinculante do STF.

TEXTO LEGAL - ART. 40 | Clique para consultar a redação.

Art. 41 | Fundo Nacional de Segurança Pública

O artigo expande objetivos, composição e aplicações do FNSP para integração operacional e sistema prisional. A composição do Conselho Gestor combina órgãos federais, Estados/DF, Judiciário e Ministério Público. O texto determina pelo menos 60% dos recursos anuais de uma fonte especificamente indicada para execução descentralizada nas condições legais. Não se pode converter essa vinculação em 60% de toda e qualquer receita do fundo.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma questão elimina a referência à fonte do art. 3º, II, “c”, e diz que a proporção vale sobre toda receita. A generalização altera o alcance do texto.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Priorize a identificação da base de cálculo, da destinação e das condições de subconta específica.

TEXTO LEGAL - ART. 41 | Clique para consultar a redação.

Art. 42 | Apostas, pagamentos e prevenção à lavagem

As mudanças na Lei nº 14.790/2023 tratam de operadores não autorizados, bloqueio de contas, restrição de transações, interoperabilidade antifraude, mecanismos Pix e diligência reforçada. O bloqueio administrativo do art. 21-A deve respeitar contraditório, ampla defesa e ressarcimento devido aos apostadores. Algumas novas infrações ligadas a relações comerciais ou publicidade exigem ciência inequívoca da irregularidade; não se deve apagar esse requisito.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma empresa é oficialmente notificada da irregularidade de um operador e mantém publicidade vinculada a ele. A ciência inequívoca e a conduta concreta são pontos centrais do exame.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Bloqueio não é sinônimo de perda automática em favor da União. A destinação ao FNSP pressupõe a declaração de perda nos termos do dispositivo.

TEXTO LEGAL - ART. 42 | Clique para consultar a redação.

Art. 43 | Veto e limites da interpretação

O artigo consta como vetado no texto enviado. Um veto elimina o conteúdo normativo correspondente, salvo eventual posterior superação pelo processo legislativo próprio, que exige conferência em fonte oficial. Não é possível atribuir comando a esse artigo apenas porque sua numeração aparece entre dois dispositivos vigentes.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um resumo atribui uma nova sanção ao art. 43 sem indicar texto promulgado. No documento-base usado nesta edição, esse conteúdo não existe.

ATENÇÃO PARA A PROVA
“Vetado” não é sinônimo de “revogado”: o percurso legislativo e os efeitos são diferentes.

TEXTO LEGAL - ART. 43 | Clique para consultar a redação.

Art. 44 | Vigência e aplicação no tempo

O artigo prevê vigência na data da publicação. O documento informa publicação no DOU de 25 de março de 2026. Isso não permite retroagir penas mais graves ou requisitos executórios mais severos a fatos anteriores. Regras processuais e normas com conteúdo material exigem identificação própria. Em crimes permanentes ou continuados, estude a Súmula 711 do STF com atenção ao momento de cessação, sem presumir que todo crime relacionado a organização tenha essa natureza.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um crime instantâneo já consumado antes da publicação não recebe pena nova mais grave pelo simples fato de a sentença ser proferida depois.

ATENÇÃO PARA A PROVA
Entrada em vigor imediata não é retroatividade. Data da condenação e data do fato são marcos distintos.

TEXTO LEGAL - ART. 44 | Clique para consultar a redação.

02 | Exemplos ilustrados

Cenas fictícias criadas para estudo. As imagens são ilustrações geradas por IA e não documentam operações, pessoas ou provas reais. As análises abaixo retomam os dispositivos já comentados, sem acrescentar entendimentos judiciais.

Cena 1 | Domínio territorial e obstrução da ação policial

Art. 2º, III



Ilustração fictícia gerada por IA • Uso didático MCP.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Integrantes de um grupo enquadrado no § 2º erguem barricadas com a finalidade de impedir uma operação policial. A imagem ilustra a obstrução; o enquadramento exige provar a autoria, o vínculo e a finalidade da conduta.

O QUE OBSERVAR NA PROVA
A existência física de uma barricada não permite concluir, sozinha, pela presença de organização criminosa ultraviolenta. O contexto precisa ser demonstrado.

Cena 2 | Empresa com atividade lícita e vinculação investigada

Arts. 9º e 10



Ilustração fictícia gerada por IA • Uso didático MCP.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Uma empresa mantém empregados e contratos regulares, mas há indícios concretos de benefício por organização criminosa ultraviolenta. O juízo examina a intervenção requerida para interromper a atividade criminosa e preservar empregos e contratos de boa-fé.

O QUE OBSERVAR NA PROVA
Separar constrição e intervenção da declaração definitiva de perda. A gestão deve respeitar fundamentação, limites da medida e direitos de terceiros.

Cena 3 | Celular apreendido e preservação da prova digital

Arts. 8º e 32 | CPP, arts. 158-A e seguintes



Ilustração fictícia gerada por IA • Uso didático MCP.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Um celular é apreendido em investigação do grupo. O exemplo destaca acondicionamento e registro do percurso do vestígio. Sua análise exige documentação e método que permitam verificar autenticidade e integridade dos dados.

O QUE OBSERVAR NA PROVA

Uma embalagem lacrada, isoladamente, não comprova toda a cadeia de custódia. Compare o exemplo com o AgRg no HC 828.054/RN, no bloco de jurisprudência.

Cena 4 | Entrevista reservada antes da audiência de custódia

Art. 38 | CPP, art. 310, § 9º



Ilustração fictícia gerada por IA • Uso didático MCP.

EXEMPLO HIPOTÉTICO

Antes da audiência, a pessoa presa conversa reservadamente com sua defensora. A imagem representa essa entrevista prévia, e não a audiência judicial, que possui participantes e requisitos próprios.

O QUE OBSERVAR NA PROVA

A entrevista deve ser reservada e inviolável. A previsão sobre custódia por videoconferência não elimina o direito de defesa nem dispensa as condições do ato.

03 | Jurisprudência selecionada

Os sete itens seguintes são precedentes ou enunciados gerais relacionados aos temas da apostila. Sua utilização na Lei nº 15.358/2026 é uma conexão didática, limitada ao objeto efetivamente decidido. Nenhum é apresentado aqui como julgamento definitivo da constitucionalidade integral da lei.

J1 | Acesso da defesa: Súmula Vinculante 14

STF | Súmula Vinculante 14

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
O defensor tem acesso aos elementos já documentados da investigação e pertinentes ao exercício da defesa. O enunciado não assegura conhecimento antecipado de toda diligência ainda em andamento.

Nos arts. 6º e 8º, o sigilo operacional deve ser distinguido do acesso defensivo ao material já documentado. Esta é uma aplicação de parâmetro geral, não julgamento da Lei Antifacção.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
A defesa pede acesso a um laudo já juntado que fundamenta medida contra o investigado. O sigilo geral do procedimento não resolve, sozinho, a negativa de acesso.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J2 | Domicílio: Tema 280/STF

STF | RE 603.616/RO | Tema 280

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
A entrada forçada sem mandado, inclusive à noite, depende de fundadas razões indicativas de flagrante no interior da casa, justificáveis posteriormente. A validade exige suporte concreto, não justificativa construída apenas pelo resultado da busca.

Os instrumentos dos arts. 8º e 32 não criam exceção genérica à proteção do domicílio. A aplicação ao tema da apostila preserva as hipóteses constitucionais de ingresso.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um relatório chama um bairro de área de facção. Essa informação, isoladamente, não demonstra flagrante dentro de qualquer residência do bairro.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J3 | Prova digital e cadeia de custódia

STJ | AgRg no HC 828.054/RN | Quinta Turma | 23/04/2024 | DJe 29/04/2024

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
O STJ reconheceu a inadmissibilidade da prova digital na situação examinada, pela ausência de procedimentos que garantissem integridade e idoneidade dos dados extraídos de celular. São essenciais documentação, metodologia e possibilidade de auditoria.

Em investigações da facção, conversas e arquivos digitais exigem tratamento que permita verificar sua origem e integridade. O precedente não significa que todo print, em qualquer contexto, seja sempre inválido.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um relatório traz capturas de conversas sem explicar extração nem preservação. A avaliação deve verificar a confiabilidade do percurso da evidência, não apenas sua aparência.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J4 | Reconhecimento de pessoas: Tema 1258/STJ

STJ | Tema 1258 | REsp 1.953.602 | Terceira Seção | notícia oficial de 04/08/2025

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
O art. 226 do CPP deve ser observado no inquérito e em juízo. Reconhecimento inválido não pode sustentar condenação, preventiva, recebimento de denúncia ou pronúncia. Provas independentes podem demonstrar autoria; mera identificação de pessoa já conhecida tem tratamento próprio.

A identificação de alguém como integrante de grupo não afasta as garantias do reconhecimento. A aplicação é geral e não constitui tese específica sobre os cadastros da lei nova.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
A vítima vê uma única foto sugerida como sendo do autor. A confirmação posterior não deve ser tratada automaticamente como saneamento do ato inicial viciado.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J5 | Lei penal no tempo: Súmula 711/STF

STF | Súmula 711

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
A lei mais grave alcança crime continuado ou permanente quando entra em vigor antes da cessação da continuidade ou da permanência. Isso é diferente de fazer a pena mais severa retroagir sobre crime instantâneo inteiramente encerrado.

O estudo do art. 44 exige definir a natureza temporal do delito e quando se encerrou. Não basta que a investigação ou o julgamento ocorram após a lei.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um fato instantâneo foi consumado e encerrado antes da nova lei. A descoberta posterior não o transforma em crime permanente para aplicar a sanção agravada.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J6 | Estabelecimento penal: Súmula Vinculante 56

STF | Súmula Vinculante 56 | RE 641.320/RS

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
A inexistência de estabelecimento adequado não autoriza manter o condenado em regime mais gravoso; devem ser observados os parâmetros do RE 641.320/RS.

O parâmetro protege a individualização da execução. Não é decisão sobre a regra especial de alocação federal do art. 2º, § 7º, nem autoriza concluir pela soltura automática de toda liderança.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Um condenado com direito a regime menos rigoroso permanece em regime mais grave só por falta de vaga. O problema deve ser enfrentado pelos critérios do precedente.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

J7 | Execução unificada: Tema 1354/STJ

STJ | Tema 1354 | REsps 2.037.377/SC e 2.037.447/SC | Terceira Seção | 18/06/2026 | Informativo 894

ENTENDIMENTO EM PARÁFRASE
O repetitivo admite percentuais distintos de progressão por condenação na mesma execução, com retroatividade benéfica da Lei nº 13.964/2019 e ultratividade da regra anterior mais favorável. A individualização não é eliminada pela unificação.

O julgamento trata da sucessão normativa do Pacote Anticrime. Sua conexão com o art. 35 desta apostila é metodológica: não aplicar automaticamente uma fração nova mais gravosa a todo o conjunto de condenações.

EXEMPLO HIPOTÉTICO
Na mesma execução há fatos de épocas e naturezas distintas. É necessário identificar a lei pertinente a cada condenação, em vez de impor a todos a fração mais severa vigente na data do cálculo.

ABRIR FONTE OFICIAL | Consulta: 16/10/2026.

04 | Pontos sensíveis e revisão de prova

Quatro distinções que evitam erro

Não confundir	Distinção relevante
Art. 2º x art. 3º	Domínio social tem pena de 20 a 40 anos; favorecimento, 12 a 20 anos e multa. A remissão do art. 3º alcança §§ 4º a 8º, não o § 9º.
Fiança x liberdade provisória	Inafiançabilidade não é, por si só, sinônimo de obrigatoriedade universal da prisão. A cautelar exige análise do regime aplicável e decisão fundamentada.
Cautelar x perdimento	Bloqueio preserva patrimônio; perdimento transfere a titularidade nas condições legais. Contraditório diferido não elimina a defesa.
Literalidade x constitucionalidade	Reproduzir uma regra e reconhecer seu debate constitucional são tarefas diferentes. Não atribuir ao STF solução que a fonte não apresenta.

Pontos constitucionais: leitura crítica

Prisão preventiva. O art. 2º, § 9º, usa “causa suficiente”. A análise crítica deve confrontar essa redação com presunção de inocência, fundamentação judicial e finalidade cautelar. Esta é uma observação interpretativa, não declaração de inconstitucionalidade já proferida pelo STF nesta edição.

Júri e homicídios conexos. A lei prevê varas colegiadas e altera o art. 78 do CPP. A garantia do júri para crimes dolosos contra a vida exige exame constitucional específico. Não concluir que a mera condição de membro de facção retira todo e qualquer homicídio do júri.

Advogado e cliente. O texto exige conluio criminoso fundadamente reconhecido e controle por juízo distinto. Exercício regular da defesa não equivale a conluio; a previsão não deve ser resumida como permissão indiscriminada de monitoramento.

Cadastro e culpa. O art. 29 dispõe sobre presunção para fins determinados. Uma condenação penal exige prova e processo; o cadastro não é sentença.

Direitos dos dependentes e eleitorais. As regras dos arts. 2º, § 6º, 30 e 40 suscitam discussão sobre garantias constitucionais. Identifique precisamente qual norma está sendo cobrada e qual decisão eventualmente incide.

Parâmetros constitucionais: CF, art. 5º (júri, irretroatividade, defesa, presunção de inocência e intranscendência), art. 15, III, e art. 93, IX. Consultar Constituição.

Prazos e números para revisão

Referência	Número / condição
Art. 2º, § 2º	3 ou mais pessoas na definição especial.
Art. 5º	90 dias preso; 270 dias solto; prorrogação por igual período.
Art. 5º, §§ 1º a 3º	15 dias para o juiz; 5 dias para o MP; 24 horas simultâneas na urgência prevista.
Art. 5º, § 6º	48 horas para provocar a revisão e igual prazo para deliberar.
Art. 9º, § 6º	10 dias da intimação para apresentar ou requerer prova de origem lícita.
Art. 10, §§ 3º e 7º	Intervenção: 6 meses prorrogáveis; contas trimestrais.
Art. 22, § 1º	365 dias da efetivação; prorrogação por igual período nas condições legais.
Art. 24, I / art. 28	Administrador: até 10%; terceiro colaborador: até 5%.
Art. 29	180 dias previstos para regulamentação / criação dos bancos.
Art. 38 / CPP, art. 310	Custódia em até 24 horas após a prisão, na redação alterada.

Roteiro de resolução de um caso

1. Fixe a data e identifique se há lei penal mais grave ou mais favorável.

2. Descreva o grupo e o vínculo do agente, sem presumir culpa por local de moradia ou cadastro.

3. Aponte a conduta típica e o contexto exigido, separando arts. 2º, 3º e delitos alterados.

4. Verifique majorantes e concursos sem repetir a valoração do mesmo dado automaticamente.

5. Examine a licitude das provas, a necessidade das cautelares e os direitos de terceiros.

6. Na execução, confira a categoria legal e a lei aplicável a cada condenação.

05 | Fontes e critérios editoriais

Fonte principal dos comentários e dos quadros: o texto integral enviado pelo usuário. O conteúdo normativo é mantido no anexo seguinte. A edição comenta os 44 artigos, mas o texto modificador não reproduz integralmente todas as leis alteradas; pontilhados preservam trechos que precisam ser consultados na legislação consolidada.

As referências jurisprudenciais são apresentadas em paráfrase, com links oficiais. Os exemplos foram elaborados para estudo e não se confundem com os fatos dos processos citados. A expressão “conexão didática” indica uma aplicação explicativa do parâmetro geral, não a existência de precedente específico sobre a Lei nº 15.358/2026.

Lei nº 15.358/2026 - Planalto

Constituição Federal - Planalto

Lei nº 12.850/2013 - definição geral e técnicas de investigação

STF - ADIs 7952, 7956, 7957 e 7958: notícia da audiência pública

STF | Súmula Vinculante 14

STF | RE 603.616/RO | Tema 280

STJ | AgRg no HC 828.054/RN | Quinta Turma | 23/04/2024 | DJe 29/04/2024

STJ | Tema 1258 | REsp 1.953.602 | Terceira Seção | notícia oficial de 04/08/2025

STF | Súmula 711

STF | Súmula Vinculante 56 | RE 641.320/RS

STJ | Tema 1354 | REsps 2.037.377/SC e 2.037.447/SC | Terceira Seção | 18/06/2026 | Informativo 894

ESCOPO DA PESQUISA
Consulta a fontes públicas oficiais realizada em 16/10/2026. A pesquisa seleciona parâmetros relevantes e não representa certidão de andamento dos processos, auditoria de toda regulamentação ou levantamento exaustivo de decisões sobre a lei.

06 | Texto legal integral

Lei nº 15.358, de 24 de março de 2026. As páginas seguintes preservam a redação e a apresentação do PDF-base, com a moldura de navegação MCP. Os links “TEXTO LEGAL - ART.” dos comentários conduzem às páginas em que os artigos começam.

> **NAVEGAÇÃO**
> Use o índice clicável no início ou os marcadores do leitor de PDF para alternar entre comentário, jurisprudência e texto legal. Em cada página, “VOLTAR AO ÍNDICE” retorna ao guia de navegação.

Referência do documento-base
Presidência da República • Casa Civil • Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos.
O texto contém indicação de publicação no DOU de 25/03/2026.

O documento-base contém remissões a dispositivos vetados e inconsistências de referência interna. A edição as identifica nos comentários, preservando a literalidade do anexo.

Presidência da República
Casa Civil
Secretaria Especial para Assuntos Jurídicos

LEI Nº 15.358, DE 24 DE MARÇO DE 2026

Mensagem de veto

Institui o Marco Legal do Combate ao Crime Organizado no Brasil (Lei Raul Jungmann); tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado; e altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 11.343, de 23 de agosto de 2006, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 9.613, de 3 de março de 1998, 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); 13.756, de 12 de dezembro de 2018; e 14.790, de 29 de dezembro de 2023.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º Esta Lei institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, para definir e punir as condutas praticadas por organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas que, mediante violência ou grave ameaça, atentem contra a paz pública, a segurança da coletividade ou o funcionamento de instituições públicas ou privadas, tipifica os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado e altera os Decretos-Leis nºs 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), e 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), e as Leis nºs 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), 11.343, de 23 de agosto de 2006, 10.826, de 22 de dezembro de 2003, 9.613, de 3 de março de 1998, 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral); 13.756, de 12 de dezembro de 2018; e 14.790, de 29 de dezembro de 2023.

TÍTULO I

DOS CRIMES PRATICADOS POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ULTRAVIOLENTA, GRUPO PARAMILITAR OU MILÍCIA PRIVADA

Domínio social estruturado

Art. 2º Constitui crime, independentemente de suas razões ou motivações, a prática, por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, nos termos do § 2º deste artigo, de qualquer das seguintes condutas:

I - utilizar violência ou grave ameaça para intimidar, coagir ou constranger a população ou agentes públicos, com o propósito de impor ou exercer o controle, o domínio ou a influência, total ou parcial, sobre áreas geográficas, comunidades ou territórios;

II - empregar ou ameaçar por meio da utilização de armas de fogo, explosivos, gases tóxicos, venenos, agentes biológicos, químicos ou nucleares, expondo a perigo a paz e a incolumidade pública;

III - impedir, dificultar, obstruir ou criar embaraços à atuação das forças de segurança pública, à perseguição policial ou às operações de manutenção da ordem, mediante a colocação de barricadas, bloqueios, obstáculos físicos, incêndios, destruição de vias, uso de artefatos ou qualquer outro meio destinado a restringir o deslocamento, a visibilidade ou a ação policial;

IV - impor, mediante violência ou grave ameaça, qualquer tipo de controle social para o exercício de atividade econômica, comercial, de serviços públicos ou comunitários;

V - usar explosivos, armas de fogo ou equipamentos para prática de crimes contra instituições financeiras de qualquer natureza, base de valores ou carros-fortes ou para interromper, total ou parcialmente, fluxo terrestre, aéreo ou aquaviário, com o objetivo de obstruir, dificultar ou postergar a atuação preventiva ou repressiva do Estado;

VI - promover ataques, com violência ou grave ameaça, contra instituições prisionais;

VII - apoderar-se ilicitamente de meios de transporte ou danificá-los, depredá-los, incendiá-los, destruí-los, saqueá-los, explodi-los ou inutilizá-los, total ou parcialmente;

VIII - apoderar-se ilicitamente de aeronaves ou sabotá-las, expondo a perigo a vida ou a integridade física de uma ou mais pessoas ou comprometendo a segurança da aviação civil;

IX - apoderar-se do funcionamento, sabotá-lo ou inutilizá-lo, total ou parcialmente, ainda que de modo temporário, de portos, aeroportos, estações e linhas férreas ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração, transmissão ou distribuição de energia, unidades militares ou instalações de exploração, refino e processamento de petróleo e gás;

X - interromper, danificar, perturbar ou dificultar o restabelecimento dos bancos de dados públicos, bem como dos serviços informático, telegráfico, radiotelegráfico, telefônico ou telemático governamentais ou de interesse coletivo, com o fim de desorientar o funcionamento, subtrair informações sigilosas ou obter vantagem de qualquer natureza.

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, sem prejuízo das sanções correspondentes à ameaça, à violência ou a de outros crimes previstos na legislação penal.

§ 1º Aumenta-se a pena de 2/3 (dois terços) ao dobro se:

I - o agente exercer comando ou liderança, individual ou coletiva, da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, mesmo que não tenha praticado pessoalmente os atos materiais de execução;

II - o agente, de qualquer forma, prover ou levantar fundos, bens, direitos, valores, serviços ou informações para o financiamento, total ou parcial, das condutas previstas nos incisos I a X do *caput* deste artigo;

III - as condutas previstas nos incisos I a X do *caput* deste artigo forem praticadas com o emprego de violência ou grave ameaça contra membro do Poder Judiciário, membro do Ministério Público, agentes de segurança descritos no art. 144 da Constituição Federal ou policiais institucionais de órgãos públicos, criança, adolescente, pessoa idosa, pessoa com deficiência ou qualquer pessoa em situação de vulnerabilidade ou houver o envolvimento, a coação ou o aliciamento destes para a prática ou auxílio na prática dos atos;

IV - houver conexão com outras organizações criminosas ultraviolentas;

V - houver concurso de funcionário público, valendo-se a organização criminosa ultraviolenta dessa condição para a prática de infração penal;

VI - houver infiltração no setor público ou atuação direta ou indireta na administração de serviços públicos ou em contratos governamentais;

VII - houver emprego de arma de fogo de uso restrito ou proibido, explosivo ou artefato análogo que cause perigo comum;

VIII - o agente recrutar, atrair, convidar, induzir, coagir, permitir ou consentir que criança ou adolescente integre, auxilie, se associe, ainda que de forma eventual ou ocasional, ou execute atos previstos no *caput* deste artigo;

IX - as circunstâncias do fato evidenciarem a existência de relações transnacionais ou houver a destinação do produto ou proveito da infração penal, no todo ou em parte, ao exterior;

X - o crime for cometido com o fim de obter vantagem econômica com a extração ilegal de recursos minerais ou a exploração econômica não autorizada, sem prejuízo das sanções específicas previstas na legislação ambiental e penal, de florestas e demais formas de vegetação, de terras de domínio público ou devolutas ou de áreas de preservação permanente e de unidades de conservação;

XI - houver o emprego de drones, veículos aéreos não tripulados**,** sistemas de vigilância eletrônica sofisticados, equipamentos de contrainteligência, tecnologias de interferência comunicacional, programas de criptografia avançada ou quaisquer recursos tecnológicos de natureza similar para monitoramento territorial, inteligência operacional, comunicações cifradas, dissimulação de identidade, georreferenciamento de operações repressivas ou qualquer outro meio destinado a facilitar, a coordenar ou a defender a prática dos atos descritos neste artigo.

§ 2º Para os fins desta Lei, considera-se organização criminosa ultraviolenta, denominada facção criminosa, o agrupamento de 3 (três) ou mais pessoas que emprega violência, grave ameaça ou coação para impor controle territorial ou social, intimidar populações ou autoridades ou atacar serviços, infraestrutura ou equipamentos essenciais ou que pratica atos destinados à execução dos crimes tipificados nesta Lei.

§ 3º (VETADO).

§ 4º Os crimes previstos neste artigo são insuscetíveis de:

I - anistia, graça e indulto;

II - fiança;

III - livramento condicional.

§ 5º Aquele que praticar atos preparatórios, com propósito inequívoco de consumar qualquer das condutas tipificadas neste artigo, estará sujeito à pena do crime consumado, reduzida de 1/3 (um terço) até a 1/2 (metade).

§ 6º Fica vedada a concessão do benefício de auxílio-reclusão, previsto no art. 80 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991, aos dependentes do segurado que estiver preso cautelarmente ou cumprindo pena privativa de liberdade em regime fechado ou semiaberto, em razão do cometimento dos crimes previstos neste artigo.

§ 7º As pessoas condenadas ou cautelarmente custodiadas pela prática das condutas previstas neste artigo, sempre que houver indícios concretos de que exerçam liderança ou chefia ou integrem núcleo de comando de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada**,** cumprirão obrigatoriamente a pena ou a custódia em estabelecimento penal federal de segurança máxima, nos termos da Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008.

§ 8º Os homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada**,** ou sua tentativa, quando conexos aos crimes a que se refere este artigo, serão julgados pelas Varas Criminais Colegiadas a que se refere o art. 1º-A da Lei nº 12.694, de 24 de julho de 2012.

§ 9º A prática dos crimes previstos neste artigo é causa suficiente para decretação de prisão preventiva.

Favorecimento ao domínio social estruturado

Art. 3º Constitui crime a prática das seguintes condutas:

I - promover ou fundar organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada ou a eles aderir, assim como apoiá-los de qualquer forma;

II - distribuir, ou tornar disponível ao público, material que contenha mensagem com a intenção de incitar outrem a cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;

III - adquirir, importar, exportar, preparar, produzir, manter em depósito ou remeter material explosivo ou arma de fogo para a prática de ato previsto no art. 2º desta Lei;

IV - utilizar local ou bem de qualquer natureza de que tem a propriedade, posse, administração, guarda ou vigilância ou consentir que outrem dele se utilize, para cometer ato previsto no art. 2º desta Lei;

V - fornecer informações em apoio a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei;

VI - alegar falsamente pertencer a organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada que pratique ato previsto no art. 2º desta Lei, com o fim de obter qualquer tipo de vantagem ou de intimidar terceiros.

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos, e multa.

Parágrafo único. Aplicam-se aos crimes previstos neste artigo as disposições previstas nos §§ 4º a 8º do art. 2º desta Lei.

Art. 4º Os crimes previstos no *caput* e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º desta Lei são considerados hediondos, para todos os fins jurídicos e legais, sobretudo os expressos no inciso XLIII do *caput* do art. 5º da Constituição Federal e na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos).

Parágrafo único. As condutas tipificadas nesta Lei, bem como a conduta prevista no art. 288-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), constituem formas especiais de organização criminosa, aplicando-se, no que couber, as disposições materiais da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.

TÍTULO II

DAS NORMAS PROCESSUAIS E OPERACIONAIS

CAPÍTULO I

DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 5º Nos crimes previstos nesta Lei, o inquérito policial será concluído no prazo de 90 (noventa) dias, se o indiciado estiver preso, e de 270 (duzentos e setenta) dias, quando estiver solto, prorrogável por igual período.

§ 1º No curso das investigações, o juiz decidirá as representações formuladas pelo delegado de polícia ou os requerimentos formulados pelo Ministério Público no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data de conclusão dos autos.

§ 2º Na hipótese de representação do delegado de polícia, o Ministério Público emitirá parecer no prazo de 5 (cinco) dias, contado da data de recebimento dos autos.

§ 3º Na hipótese de urgência ou de risco de ineficácia da medida, o Ministério Público manifestar-se-á e o juiz decidirá no prazo simultâneo de 24 (vinte e quatro) horas, facultado à parte manifestar-se posteriormente à decisão judicial.

§ 4º O descumprimento de quaisquer dos prazos previstos neste artigo não gera automaticamente o relaxamento da prisão ou a concessão de liberdade ao preso, devendo o juiz avaliar as circunstâncias do caso concreto.

§ 5º Aplicam-se as disposições deste artigo, no que couber, ao procedimento de investigação criminal do Ministério Público.

§ 6º Indeferida a representação do delegado de polícia e não sendo interposto recurso pelo membro do Ministério Público, poderá o delegado de polícia, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, submeter a matéria à revisão da instância superior competente do órgão ministerial, conforme dispuser a respectiva Lei Orgânica, para que delibere no mesmo prazo.

Art. 6º Os órgãos responsáveis pela investigação, persecução penal e inteligência, observados os âmbitos de suas competências e atribuições constitucionais, poderão atuar de forma conjunta e coordenada em forças-tarefa integradas, constituídas para o planejamento e a execução de ações estratégicas de enfrentamento das organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares e milícias privadas.

§ 1º A criação das forças-tarefa será formalizada por termo de cooperação, que definirá objetivos, área de atuação, prazos, chefia operacional e critérios de sigilo e intercâmbio de informações.

§ 2º A atuação integrada compreenderá o compartilhamento seguro de dados e inteligência, a realização de operações conjuntas e o apoio técnico e logístico mútuo entre os órgãos participantes.

§ 3º O planejamento e a execução das operações conjuntas observarão regime de sigilo compatível com o interesse público e com a preservação da eficácia das ações, limitado o acesso às informações às pessoas estritamente necessárias à sua execução.

§ 4º As medidas judiciais necessárias às operações conjuntas deverão ser requeridas e decididas sob sigilo, com tramitação célere e comunicação restrita aos agentes indispensáveis à execução, observadas as demais formalidades legais.

§ 5º O eventual descumprimento do disposto neste artigo não gera nulidade na obtenção dos elementos de informação e das provas.

§ 6º A Força Integrada poderá contar com a participação, entre outros órgãos, do Ministério Público Federal e dos Ministérios Públicos Estaduais e Distrital, inclusive por meio de seus Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) ou equivalentes, com atribuições investigativas, persecutórias e de fiscalização, preservada sua independência funcional.

Art. 7º Nos casos em que as condutas previstas nesta Lei apresentem caráter transnacional ou envolvam a cooperação de organizações estrangeiras, a União poderá, por intermédio dos órgãos competentes, celebrar e executar acordos de cooperação internacional policial ou de inteligência, observados os tratados, as convenções e os princípios de reciprocidade, para fins de investigação, de persecução penal, de extradição, de recuperação de ativos e de combate à criminalidade organizada de alcance internacional.

Art. 8º Na apuração e na instrução processual dos crimes previstos nesta Lei, aplicam-se, no que couber, as disposições referentes às organizações criminosas quanto à investigação e aos meios de obtenção da prova, nos termos do Capítulo II da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013, bem como as disposições da Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998.

CAPÍTULO II

DAS MEDIDAS ASSECURATÓRIAS CAUTELARES

Art. 9º O juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação do delegado de polícia, ouvido o Ministério Público nos prazos previstos nos §§ 2º e 3º do art. 5º, se existirem indícios suficientes de que o agente tenha praticado crime previsto nos arts. 2º e 3º desta Lei, poderá decretar, no curso da investigação ou da ação penal, entre outras, as seguintes medidas assecuratórias:

I - sequestro, arresto, bloqueio ou indisponibilidade de bens móveis e imóveis, direitos e valores, inclusive ativos digitais ou virtuais, cotas societárias, fundos de investimento, bens de luxo e participações empresariais, mantidos no País ou no exterior em nome do investigado, do acusado ou de interpostas pessoas;

II - suspensão, limitação ou proibição de atividades econômicas, financeiras, empresariais ou profissionais que possam ser utilizadas para dissimulação, ocultação ou movimentação de bens ou valores ilícitos;

III - bloqueio cautelar de acesso a sistemas financeiros, meios de pagamento, plataformas digitais, domínios e redes de comunicação eletrônica vinculados à organização criminosa ultraviolenta ou aos seus integrantes;

IV - proibição de emissão ou uso de instrumentos de crédito, débito, transferências eletrônicas, inclusive Pix, e operações em corretoras de criptoativos, sem autorização judicial expressa;

V - comunicação imediata e obrigatória ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Superintendência de Seguros Privados (Susep) e à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, para a adoção de medidas de bloqueio e monitoramento dentro de suas esferas de competência;

VI - suspensão temporária de fornecimento de serviços públicos e privados comprovadamente utilizados para a prática de crimes, tais como energia, telecomunicações, transporte e hospedagem digital, pelo prazo necessário à interrupção da atividade ilícita;

VII - afastamento cautelar do cargo, do emprego ou da função, pelo tempo que durar a investigação, sem prejuízo da remuneração, quando a medida se fizer necessária à investigação ou à instrução processual;

VIII - proibição de saída do território nacional e apreensão imediata de passaporte, quando houver risco de evasão;

IX - comunicação compulsória às juntas comerciais, aos cartórios de registro de imóveis e aos órgãos de trânsito, para bloqueio de transferência de propriedade de bens;

X - inidoneidade cautelar para contratar com o poder público, receber benefícios fiscais, subsídios ou incentivos creditícios, até a apuração final da responsabilidade.

§ 1º As medidas previstas neste artigo poderão ser decretadas sem prévia oitiva da parte, aplicando-se o contraditório diferido.

§ 2º As medidas previstas neste artigo não inviabilizam a retenção, a apreensão, o perdimento e a destinação de bens, valores e ativos previstos em regramentos internos e leis específicas aplicadas no âmbito do processo administrativo, nos termos do art. 31 desta Lei.

§ 3º Na decretação das medidas previstas neste artigo, o juiz, o Ministério Público ou o delegado de polícia deverão fundamentar expressamente a necessidade, a adequação e a proporcionalidade da constrição, indicando, quando possível, os potenciais efeitos sistêmicos ou o alcance esperado da medida, de modo a prevenir impactos sobre pessoas, empresas ou serviços não vinculados à organização criminosa ultraviolenta.

§ 4º Na hipótese prevista no inciso I do *caput* deste artigo, os bens apreendidos ou submetidos a medidas assecuratórias permanecerão sob custódia do poder público, salvo quando, por decisão judicial fundamentada, ficar demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público.

§ 5º A nomeação do depositário será formalizada em termo próprio, com ciência expressa dos encargos e das responsabilidades legais assumidas, respondendo civil e criminalmente pela guarda, conservação e apresentação dos bens, vedada a nomeação do próprio investigado, de seus parentes ou de seus sócios e empregados, que somente será admitida mediante decisão fundamentada da autoridade competente, quando demonstrada a impossibilidade material ou a inadequação técnica da custódia pelo poder público**.**

§ 6º Decretada qualquer uma das medidas previstas neste artigo, o investigado ou acusado poderá, no prazo de 10 (dez) dias, contado da data da intimação, apresentar provas ou requerer a produção delas, para comprovar a origem lícita do bem, direito ou valor apreendido.

§ 7º Comprovada a origem lícita do bem, direito ou valor, o juiz determinará a sua liberação, exceto quanto a armas de fogo, hipótese em que se observará a legislação específica.

§ 8º Nos crimes previstos nesta Lei, se restar clara a origem ilícita do bem, direito ou valor, o juiz poderá decretar o seu perdimento extraordinário, independentemente de condenação penal.

§ 9º O disposto no § 8º deste artigo não se aplica ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de boa-fé, pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, não tinham condições de conhecer a procedência, a utilização ou a destinação ilícita do bem.

§ 10. Em qualquer caso, o delegado de polícia poderá representar ou o Ministério Público poderá requerer ao juiz as medidas destinadas ao uso provisório, ou, não havendo interesse na utilização, a alienação antecipada do bem, até a decretação do perdimento**.**

§ 11. Para fins de perdimento de bens, considera-se instrumento do crime qualquer bem que tenha sido utilizado para a prática delitiva, ainda que não tenha sido destinado exclusivamente a esse fim.

§ 12. Na hipótese de absolvição do acusado, o valor custodiado será devolvido no prazo de até 3 (três) dias úteis, acrescido de juros, na forma prevista no § 4º do art. 39 da Lei nº 9.250, de 26 de dezembro de 1995, desde que comprovada a sua origem lícita e se não tiver sido o bem declarado perdido, na forma do § 7º deste artigo.

§ 13. O juiz deverá determinar o sigilo das decisões e das ordens de bloqueio até seu efetivo cumprimento, sob pena de responsabilidade funcional.

§ 14. O descumprimento das medidas previstas neste artigo por instituições financeiras, empresas de tecnologia ou agentes públicos implicará responsabilidade civil e administrativa, sem prejuízo da apuração penal.

§ 15. A aplicação das medidas patrimoniais previstas neste artigo e a destinação dos bens, direitos e valores objeto de perdimento serão submetidas à supervisão conjunta do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), os quais poderão requisitar informações, instaurar auditorias e adotar mecanismos de controle para garantir a integridade, a transparência e o correto emprego dos recursos recuperados.

Art. 10. No curso da investigação, se existirem indícios concretos de que uma pessoa jurídica esteja sendo beneficiada por organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, o juiz determinará, mediante requerimento do Ministério Público ou representação do delegado de polícia, sem prejuízo da aplicação das demais medidas previstas nesta Lei, o imediato afastamento dos sócios e a intervenção judicial em sua administração, como medidas assecuratórias de natureza cautelar.

§ 1º A intervenção judicial terá por finalidade interromper a atividade criminosa, preservar empregos e contratos de boa-fé e assegurar a destinação lícita dos bens e valores.

§ 2º A decretação da intervenção judicial acarretará o bloqueio imediato de qualquer operação financeira, societária ou de gestão de fundos ou ativos financeiros, até a efetiva nomeação do interventor.

§ 3º O juiz nomeará interventor judicial com comprovada idoneidade, qualificação técnica e experiência em gestão ou *compliance*, que assumirá a administração da empresa pelo prazo de 6 (seis) meses, prorrogável por períodos iguais e sucessivos, caso subsistam as razões que determinaram a medida.

§ 4º Durante a intervenção judicial, o interventor poderá:

I - suspender contratos e operações suspeitas;

II - rescindir vínculos com pessoas investigadas;

III - realizar auditorias financeiras e contábeis;

IV - identificar, segregar e promover as medidas judiciais cabíveis para o perdimento de bens, direitos ou valores de origem ilícita;

V - solicitar ao juízo que seja impedida ou autorizada a saída do território nacional ou a entrada ou permanência nele, conforme o caso, dos dirigentes, dos representantes ou dos associados da empresa;

VI - propor plano de saneamento ou liquidação judicial;

VII - destinar recursos líquidos à conta judicial vinculada, sob fiscalização do juízo.

§ 5º Decretada a intervenção judicial, os contratos firmados com entes públicos poderão ser cautelarmente suspensos, mediante decisão judicial ou administrativa fundamentada que demonstre o interesse público da medida, sem prejuízo da aplicação de penalidades.

§ 6º A decisão de suspensão dos contratos poderá ser estendida a pessoas jurídicas controladas por terceiros, desde que comprovada sua utilização para a prática de infrações penais descritas no *caput* deste artigo.

§ 7º O interventor judicial deverá prestar contas trimestrais ao juízo e ao Ministério Público sobre a situação financeira e operacional da pessoa jurídica, respondendo civil, penal e administrativamente por atos ilícitos, de má-fé, negligência ou conluio, sujeitando-se à perda da remuneração e às penalidades previstas em lei.

§ 8º Nos casos em que a pessoa jurídica detiver valor econômico lícito ou possa ser saneada, o juiz poderá autorizar, a requerimento do interventor judicial, a venda antecipada das cotas, das ações ou dos demais ativos,

destinando-se o produto da alienação, após a quitação dos passivos legítimos:

I - ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;

II - ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;

III - em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do Distrito Federal.

§ 9º A pessoa jurídica fica cautelarmente impedida de celebrar contratos, participar de licitações com a administração pública ou receber incentivos fiscais e créditos de instituições oficiais, enquanto durar a intervenção judicial por indícios de ligação com organização criminosa ultraviolenta.

§ 10. Concluída a intervenção judicial, o juiz decidirá, com base em relatório circunstanciado do interventor e em manifestação do Ministério Público, por uma das seguintes medidas:

I - restituição da empresa aos sócios de boa-fé, caso comprovada a inexistência de dolo ou de participação na atividade criminosa;

II - liquidação judicial da pessoa jurídica, com alienação de seus bens e ativos, quando comprovada a participação dolosa ou culposa grave, caso em que o produto da alienação será destinado:

a) ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;

b) ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;

c) em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do Distrito Federal;

III - decretação de perdimento total dos bens, direitos e valores, quando comprovado que o patrimônio da empresa é essencialmente oriundo da atividade ilícita.

§ 11. As disposições desta Lei relativas à destinação de bens, direitos e valores, inclusive de natureza virtual, não se aplicam às hipóteses que envolvam o tráfico ilícito de drogas, permanecendo tais ativos submetidos ao regime jurídico específico previsto em legislação própria, com recolhimento ao fundo federal responsável pela Política Nacional sobre Drogas.

CAPÍTULO III

DAS MEDIDAS DEFINITIVAS

Art. 11. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória por crime previsto nos arts. 2º e 3º desta Lei, se não tiver havido o perdimento extraordinário dos bens, valores ou ativos, o juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, determinará as medidas patrimoniais e restritivas destinadas à desarticulação financeira definitiva da organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, incluídos:

I - a conversão automática das medidas cautelares de bloqueio, sequestro ou arresto em perda definitiva de bens, direitos e valores, ainda que em nome de terceiros, quando comprovada sua origem ou destinação ilícita;

II - o confisco ampliado de bens incompatíveis com a renda declarada do condenado nos 5 (cinco) anos anteriores ao fato criminoso, salvo prova cabal de origem lícita;

III - a dissolução compulsória da pessoa jurídica, com baixa em todos os registros públicos, e a responsabilidade solidária dos administradores e dos sócios que concorrerem, direta ou indiretamente, para a prática dos crimes;

IV - a liquidação judicial definitiva dos bens, direitos e participações societárias, sob supervisão de administrador nomeado pelo juízo, com destinação dos recursos:

a) ao Fundo de Segurança Pública do respectivo Estado ou do Distrito Federal, quando o delito estiver sendo investigado pelas autoridades locais;

b) ao Fundo Nacional de Segurança Pública, quando o delito estiver sendo investigado pela Polícia Federal;

c) em caso de atuação conjunta entre a Polícia Federal e as forças de segurança pública estaduais ou distritais, os valores serão rateados em partes iguais entre o Fundo Nacional de Segurança Pública e os Fundos de Segurança Pública dos respectivos Estados ou do Distrito Federal;

V - a afetação imediata dos bens móveis e imóveis apreendidos ao uso de órgãos de segurança pública, de persecução penal, de execução penal e de combate à lavagem de dinheiro, até sua alienação definitiva;

VI - a proibição definitiva de contratar com o poder público, participar de licitações ou receber benefícios fiscais ou creditícios e integrar órgãos de administração ou controle de empresas públicas ou de sociedades de economia mista, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio, pelo prazo mínimo de 12 (doze) a 15 (quinze) anos, contado do trânsito em julgado;

VII - o cancelamento de autorizações, de registros ou de licenças emitidos por órgãos públicos ou entidades reguladoras;

VIII - a responsabilidade solidária e sucessória dos sócios, dos administradores, dos herdeiros e de interpostas pessoas que tenham se beneficiado, direta ou indiretamente, dos bens e valores de origem ilícita, até o limite do proveito obtido;

IX - a comunicação automática e obrigatória ao Coaf, ao Banco Central do Brasil, à Comissão de Valores Mobiliários, à Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil e às juntas comerciais para bloqueio de novos registros empresariais, alterações societárias e movimentações patrimoniais em nome do condenado;

X - a comunicação automática e obrigatória aos cartórios de imóveis para registro da propriedade em favor do ente federativo beneficiado;

XI - a publicação resumida das sentenças condenatórias e das decisões de perdimento em cadastro público eletrônico nacional, de acesso livre, para fins de prevenção e controle social, mantido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 1º Os bens e valores perdidos poderão ser utilizados provisoriamente pelos órgãos de segurança pública para reaparelhamento policial, capacitação e operações especiais, mediante autorização do juiz da execução.

§ 2º Compete à União, caso a investigação seja da Polícia Federal, ao governo do Estado ou do Distrito Federal onde estiver sendo investigado o delito, diretamente ou por meio de seus órgãos e entidades, a alienação de bens, direitos e valores declarados perdidos ou a doação, destruição ou inutilização dos bens de baixo valor econômico, considerados os custos de armazenamento e de destinação.

§ 3º As medidas previstas neste artigo têm natureza de execução penal patrimonial e não dependem de nova ação civil, aplicando-se subsidiariamente o procedimento de liquidação judicial previsto na Lei nº 11.101, de 9 de fevereiro de 2005.

CAPÍTULO IV

DA AÇÃO CIVIL DE PERDIMENTO DE BENS

Art. 12. Para os crimes previstos nesta Lei, fica instituída a ação civil autônoma de perdimento de bens, que tem por objeto a extinção dos direitos de posse e propriedade e de todos os demais direitos, reais ou pessoais, sobre bens de qualquer natureza ou valores, que sejam produto ou proveito, direto ou indireto, de atividade ilícita ou com a qual estejam relacionados, bem como sua transferência em favor da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, sem direito a indenização.

§ 1º A perda civil de bens abrangerá a propriedade ou a posse de coisas corpóreas e incorpóreas e outros direitos, reais ou pessoais, e seus frutos.

§ 2º Poderá ser decretada a perda de bens ou valores equivalentes ao produto ou proveito da atividade ilícita quando eles não forem encontrados ou quando se localizarem no exterior.

§ 3º A ação civil de perdimento de bens é imprescritível.

Art. 13. A perda civil de bens será declarada, na forma do art. 12 desta Lei, nas hipóteses em que o bem, direito, valor, patrimônio ou seu incremento:

I - proceda, direta ou indiretamente, dos crimes previstos nesta Lei;

II - seja utilizado como meio ou instrumento para a realização dos crimes previstos nesta Lei;

III - esteja relacionado ou destinado à prática dos crimes previstos nesta Lei;

IV - seja utilizado para ocultar, encobrir ou dificultar a identificação ou a localização de bens oriundos dos crimes previstos nesta Lei;

V - proceda de alienação, de permuta ou de outra espécie de negócio jurídico com bens abrangidos por quaisquer das hipóteses previstas nos incisos I, II, III e IV deste *caput*.

§ 1º A transmissão de bens a terceiros não obstará a declaração de perda civil de bens, nos termos desta Lei.

§ 2º O disposto neste artigo não se aplica ao lesado e ao terceiro interessado que, agindo de boa-fé, pelas circunstâncias ou pela natureza do negócio, por si ou por seu representante, não tinham condições de conhecer a procedência, utilização ou destinação ilícita do bem.

Art. 14. Caberá a perda civil de bens, direitos ou valores situados no Brasil, ainda que a atividade ilícita tenha sido praticada no exterior.

§ 1º Na falta de previsão em tratado, os bens, direitos ou valores objeto da perda civil por solicitação de autoridade estrangeira competente, ou os recursos provenientes da sua alienação, serão repartidos em partes iguais entre o Brasil e o Estado requerente.

§ 2º Antes da repartição, serão deduzidas as despesas efetuadas com a guarda e manutenção dos bens, assim como aquelas decorrentes dos custos necessários à alienação ou à devolução.

Art. 15. O Ministério Público e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica legitimada, da administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios poderão instaurar procedimento preparatório para o ajuizamento de ação declaratória de perda civil da propriedade ou da posse.

Parágrafo único. O Ministério Público poderá requisitar e o órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público ou privado, da administração pública direta ou indireta, legitimado poderá solicitar de qualquer órgão ou entidade pública e banco de dados de natureza pública certidões, informações, exames, perícias ou informações de particular que julgarem necessários para a instrução dos procedimentos de que trata o *caput* deste artigo, no prazo que assinalar, em conformidade com a urgência e a complexidade da apuração.

Art. 16. O órgão ou entidade pública que verificar indícios de que bens, direitos ou valores se encontrem nas hipóteses de perda civil previstas nesta Lei deverá comunicar o fato ao Ministério Público e ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica de direito público a que estiver vinculado.

Parágrafo único. Verificada a existência de interesse de outra pessoa jurídica de direito público, as informações recebidas na forma do *caput* deste artigo deverão ser compartilhadas com o respectivo Ministério Público e com órgão de representação judicial.

Art. 17. A declaração de perda civil independe da aferição de responsabilidade civil ou criminal, bem como do desfecho das respectivas ações civis ou penais, ressalvada a sentença penal absolutória que taxativamente reconheça a inexistência do fato.

Parágrafo único. Se o pedido de perdimento de bens for julgado, em definitivo, improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova.

Art. 18. A ação será proposta:

I - pela União, pelos Estados, pelo Distrito Federal ou pelos Municípios e pelas respectivas entidades da administração pública indireta;

II - pelo Ministério Público Federal nos casos de competência cível da Justiça Federal;

III - pelo Ministério Público dos Estados ou do Distrito Federal e Territórios nos demais casos.

§ 1º Nos casos em que não for autor, o Ministério Público intervirá obrigatoriamente como fiscal da ordem jurídica.

§ 2º Quando intervier como fiscal da ordem jurídica, o Ministério Público poderá aditar a petição inicial e, em caso de desistência ou abandono da ação por ente legitimado, assumirá a titularidade ativa.

Art. 19. Figurará no polo passivo da ação o titular ou possuidor dos bens, direitos ou valores.

Parágrafo único. O preposto, gerente ou administrador de pessoa jurídica estrangeira presume-se autorizado a receber citação inicial.

Art. 20. Se não for possível determinar o proprietário ou o possuidor, figurarão no polo passivo da ação réus incertos, que serão citados por edital, do qual constará a descrição dos bens.

§ 1º Quando qualquer pessoa física ou jurídica se apresentar como titular dos bens, ela poderá ingressar no polo passivo da relação processual, recebendo o processo na fase e no estado em que se encontra.

§ 2º Aos réus incertos será nomeado curador especial, mesmo na hipótese do § 1º deste artigo.

Art. 21. A ação poderá ser proposta no foro do local do fato ou do dano e, se não forem conhecidos, no foro da situação dos bens ou do domicílio do réu.

Parágrafo único. A propositura da ação prevenirá a competência do juízo para todas as ações de perda civil de bens posteriormente intentadas que possuam a mesma causa de pedir ou o mesmo objeto.

Art. 22. A ação de que trata esta Lei comportará, a qualquer tempo, a concessão de quaisquer medidas de urgência que se mostrem necessárias para garantir a eficácia do provimento final, mesmo que ainda não tenha sido identificado o titular dos bens.

§ 1° As medidas de urgência, concedidas em caráter preparatório, perderão a sua eficácia se a ação de conhecimento não for proposta no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias, contado da sua efetivação, prorrogável por igual período, desde que reconhecida a necessidade em decisão fundamentada pelo juiz da causa.

§ 2° Sem prejuízo da manutenção da eficácia das medidas de urgência enquanto presentes os seus pressupostos, eventuais pedidos de liberação serão examinados caso a caso, podendo o juiz determinar a prática dos atos necessários à conservação de bens, direitos ou valores.

§ 3° Realizada a constrição do bem, o juiz imediatamente deliberará a respeito da alienação antecipada, ou sobre a nomeação de administrador.

§ 4º Uma vez efetivada a constrição do bem, o processo judicial terá prioridade de tramitação.

Art. 23. O juiz, quando necessário, após ouvir o Ministério Público, nomeará pessoa física ou jurídica qualificada para a administração dos bens, direitos ou valores sujeitos a medidas de urgência, mediante termo de compromisso.

Art. 24. A pessoa responsável pela administração dos bens:

I - fará jus à remuneração de até 10% (dez por cento) do valor dos bens envolvidos no objeto da ação, fixada pelo juiz, que será satisfeita, preferencialmente, com os frutos dos bens objeto da administração;

II - prestará contas da gestão dos bens periodicamente em prazo a ser fixado pelo juiz, quando for destituída da administração, quando encerrado o processo de conhecimento e sempre que o juiz assim o determinar,

III - realizará todos os atos inerentes à manutenção dos bens, inclusive a contratação de seguro quando necessária, vedada a prática de qualquer ato de alienação de domínio;

IV - poderá ceder onerosamente a utilização dos bens para terceiros, exigindo-se contratação de seguro por parte do cessionário, se assim determinar o juiz em razão da natureza do bem ou das circunstâncias relativas ao seu uso.

Art. 25. Julgado procedente o pedido, o juiz determinará as medidas necessárias à transferência definitiva dos bens, direitos ou valores.

Parágrafo único. Se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, qualquer legitimado poderá propor nova ação com idêntico fundamento, desde que instruída com nova prova.

Art. 26. Na ação civil de perdimento de bens, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação do autor, salvo a hipótese de comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

§ 1º Se for necessária perícia, ela será realizada preferencialmente por peritos integrantes dos quadros da administração pública direta e indireta.

§ 2º Nos casos de realização de perícia a requerimento do autor ou de ofício, se for imprescindível a nomeação de perito não integrante da administração pública, as despesas para a sua efetivação serão adiantadas pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município interessado na ação prevista nesta Lei, conforme o caso.

§ 3º As despesas com a perícia e os honorários do perito não integrante da administração pública serão pagos ao final pelo réu, caso vencido, ou pela União, pelo Estado, pelo Distrito Federal ou pelo Município, conforme o caso.

Art. 27. Em caso de procedência definitiva do pedido, os recursos auferidos com a declaração de perda civil de bens e as multas previstas nesta Lei serão incorporados ao domínio da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios, conforme o caso.

Parágrafo único. Na hipótese de improcedência do pedido, os valores a que se refere o *caput* deste artigo, corrigidos monetariamente, serão restituídos ao seu titular.

Art. 28. O terceiro que, não sendo réu na ação penal correlata, espontaneamente prestar informações ou fornecer provas efetivamente relevantes para o esclarecimento das questões de fato relativas ao mérito da ação de que trata esta Lei e colaborar, ainda, de modo eficaz para a localização dos bens fará jus à retribuição de até 5% (cinco por cento) do produto obtido com a liquidação dos bens.

Parágrafo único. A retribuição pecuniária ao terceiro colaborador será, de modo fundamentado, fixada na sentença.

CAPÍTULO V

DO BANCO NACIONAL E DOS BANCOS ESTADUAIS DE DADOS DE ORGANIZAÇÕES CRIMINOSAS ULTRAVIOLENTAS, GRUPOS PARAMILITARES OU MILÍCIAS PRIVADAS

Art. 29. Fica instituído, para os fins desta Lei, o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas, a ser regulamentado por Ato do Poder Executivo federal no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, contado da publicação desta Lei.

§ 1º O Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas tem por finalidade identificar, registrar e manter base de dados unificada sobre pessoas físicas e jurídicas integrantes, colaboradoras ou financiadoras de organizações criminosas, grupos paramilitares ou milícias privadas, bem como suas ramificações estruturais, operacionais e financeiras.

§ 2º É obrigatória a criação, no mesmo prazo definido no *caput* deste artigo, pelos Estados e pelo Distrito Federal, de Bancos Estaduais de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias privadas, que deverão:

I - funcionar de forma interoperável com o Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas e com os demais bancos estaduais, de forma a permitir o intercâmbio direto de informações;

II - alimentar e atualizar, em tempo real, as informações locais relativas às pessoas, aos grupos e às entidades vinculadas a organizações criminosas ultraviolentas sob sua jurisdição.

§ 3º A interoperabilidade prevista no inciso I do § 2º deste artigo será implementada, preferencialmente, por meio dos sistemas de inteligência das forças de segurança pública, observados as diretrizes e os protocolos do Sistema Brasileiro de Inteligência (Sisbin) e do Sistema Único de Segurança Pública (Susp), ou de outro modelo técnico de rede segura definido em regulamento.

§ 4º A inclusão ou a remoção de cadastro observará critérios objetivos fixados de forma colegiada entre a União e o ente federativo interessado, que levará em consideração, entre outros aspectos, a atualidade e a relevância de antecedentes policiais e criminais, de autodeclaração, de coautoria delitiva, de convívio prisional e de vínculos políticos e financeiros.

§ 5º A criação e a integração do Banco Estadual de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas constituem condição necessária para celebração de convênios, acordos de cooperação e recebimento de repasses voluntários da União no âmbito do Susp, devendo a comprovação dessa integração ser requisito de prioridade na destinação de recursos federais direcionados à segurança pública.

§ 6º A inclusão do nome, do Cadastro de Pessoas Físicas, do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) ou de outro identificador oficial de pessoa física ou jurídica no Banco Nacional de Dados de Organizações Criminosas Ultraviolentas, Grupos Paramilitares ou Milícias Privadas ou em qualquer banco estadual, devidamente formalizada nos termos do regulamento, presumirá o vínculo da pessoa à respectiva organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, para todos os fins administrativos, operacionais e de cooperação institucional, inclusive compartilhamento de dados, restrições cadastrais e medidas preventivas de segurança pública.

TÍTULO III

DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 30. A prisão cautelar ou o cumprimento de pena privativa de liberdade em regime fechado de qualquer membro de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, em razão do cometimento de quaisquer dos crimes previstos nesta Lei, não será considerada como fato para a concessão de auxílio-reclusão, previsto no art. 80 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

Art. 31. As disposições previstas nesta Lei não afastam a aplicação das medidas de retenção, de apreensão, de perdimento e de destinação de bens pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, pelo Banco Central do

Brasil ou quaisquer órgãos que possuam regramentos internos ou constantes de leis específicas aplicadas no âmbito do processo administrativo.

Art. 32. Aplicam-se aos crimes previstos nesta Lei, no que couber, os instrumentos de investigação e meios de obtenção de provas previstos no Capítulo II da Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013.

Art. 33. O Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 91. .....

.....

II - (VETADO):

....." (NR)

"Art. 91-A. .....

.....

§ 5º Os instrumentos utilizados para a prática de crimes por organizações criminosas e milícias deverão ser declarados perdidos em favor da União, do Estado ou do Distrito Federal, dependendo da Justiça onde tramita a ação penal, ainda que não ponham em perigo a segurança das pessoas, a moral ou a ordem pública, nem ofereçam sério risco de ser utilizados para o cometimento de novos crimes." (NR)

"Art. 92. .....

.....

IV - a suspensão, pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, da eficácia da inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) do estabelecimento que, no exercício de atividade comercial ou industrial, for constituída ou utilizada com o fim de permitir, facilitar ou ocultar a prática dos crimes definidos no *caput* e no § 1º do art. 180 deste Código.

.....

§ 3º Em caso de reincidência da conduta prevista no inciso IV do *caput* deste artigo, a empresa será considerada inidônea e terá sua inscrição no CNPJ considerada inapta, com os efeitos previstos na Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996.

§ 4º Na hipótese da reincidência descrita no § 3º deste artigo, o administrador, direta ou indiretamente responsável pela infração cometida, será interditado para o exercício do comércio pelo período de 5 (cinco) anos." (NR)

"Art. 121. .....

.....

§ 2º-D. Se o homicídio doloso é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta anos).

....." (NR)

"Art. 129. .....

.....

§ 3º-A. No crime previsto no § 3º deste artigo, se cometido no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

.....

§ 8º-A. Com exceção do disposto no § 3º-A deste artigo, aumenta-se a pena em 2/3 (dois terços) se a lesão é praticada por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

....." (NR)

"Art. 147-C. Ameaçar alguém, por palavra, escrito ou gesto, ou qualquer outro meio simbólico, de causar-lhe mal injusto e grave, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:

Pena - reclusão, de 1 (um) a 3 (três) anos."

"Art. 148. .....

.....

§ 3º Se cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil:

Pena - reclusão, de 12 (doze) a 20 (vinte) anos." (NR)

"Art. 155. .....

.....

§ 9º A pena é de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa, se a subtração, para si ou para outrem, de coisa alheia móvel é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil." (NR)

"Art. 157. .....

.....

§ 4º Se a violência ou grave ameaça é cometida por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aplica-se em triplo a pena prevista no *caput* deste artigo, desprezadas as demais causas de aumento.

§ 5º Se o crime previsto no inciso II do § 3º deste artigo é cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, e da violência resulta morte:

Pena - reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos, e multa." (NR)

"Art. 158. .....

.....

§ 4º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas, aplica-se em triplo a respectiva pena." (NR)

"Art. 159. .....

.....

§ 5º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3 (dois terços)." (NR)

"Art. 180. .....

.....

§ 5º (Revogado).

.....

§ 8º Se os crimes previstos neste artigo são cometidos por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil, aumenta-se a respectiva pena em 2/3 (dois terços)." (NR)

Art. 34. O parágrafo único do art. 1º da Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990 (Lei dos Crimes Hediondos), passa a vigorar acrescido do seguinte inciso VIII:

"Art. 1º.....

Parágrafo único. .....

.....

VIII - os crimes de domínio social estruturado e de favorecimento ao domínio social estruturado, previstos no *caput* e nos §§ 1º e 3º do art. 2º e no art. 3º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil." (NR)

Art. 35. A Lei nº 7.210, de 11 de julho de 1984 (Lei de Execução Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 41-A. Os encontros realizados no parlatório ou por meio virtual entre presos provisórios ou condenados vinculados a organizações criminosas ultraviolentas, grupos paramilitares ou milícias privadas e os seus visitantes poderão ser monitorados por meio de captação audiovisual e gravação.

§ 1º O monitoramento poderá ser requerido pelo delegado de polícia, pelo Ministério Público ou pela administração penitenciária.

§ 2º A visitação e o monitoramento nos estabelecimentos penais federais de segurança máxima ficam sujeitos às regras especiais previstas na Lei nº 11.671, de 8 de maio de 2008."

"Art. 41-B. Observado o disposto no § 2º do art. 41-A desta Lei, o conteúdo das comunicações monitoradas entre advogado e cliente, quando o monitoramento houver sido autorizado por razões fundadas de conluio criminoso reconhecidas judicialmente, será submetido à análise exclusiva do juízo competente para o controle da legalidade da investigação, distinto do juízo responsável pela instrução e pelo julgamento da ação penal.

§ 1º O juízo de controle decidirá sobre a licitude, a pertinência e a necessidade da prova e sobre a sua eventual inutilização, antes de qualquer remessa ao juízo da instrução.

§ 2º As gravações ou os registros que não interessarem à prova deverão ser inutilizados por decisão fundamentada do juízo de controle, a requerimento do Ministério Público ou da parte interessada, facultada a presença do acusado ou de seu defensor.

§ 3º O conteúdo das comunicações indeferidas ou declaradas ilícitas não poderá ser acessado, direta ou indiretamente, pelo juízo da instrução criminal."

"Art. 52.
.....

.....

§ 6º A visita de que trata o inciso III do *caput* deste artigo será gravada em sistema de áudio ou de áudio e vídeo, com autorização judicial, e acompanhada por policial penal.

....." (NR)

"Art. 86.
.....

.....

§ 3º Caberá ao juiz competente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, a requerimento da administração penitenciária, definir o estabelecimento prisional adequado para abrigar o preso provisório ou condenado, em atenção ao regime e aos requisitos estabelecidos.

.....

§ 5º Na hipótese de risco iminente e grave à segurança, à vida ou à integridade física de detento, de servidor ou de terceiros, como nos casos de motim, rebelião ou outras situações de grave perturbação da ordem no estabelecimento prisional, a administração penitenciária poderá promover, em caráter excepcional, a transferência de presos para outros estabelecimentos prisionais e deverá comunicá-la imediatamente ao juiz competente, que decidirá, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sobre os respectivos destinos." (NR)

"Art. 112.
.....

.....

V - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 75% (setenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for:

.....

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa ultraviolenta estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado, vedado o livramento condicional;

.....

d) condenado pela prática de feminicídio, se for primário, vedado o livramento condicional;

VI-A - (revogado);

VII - 80% (oitenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 85% (oitenta e cinco por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.

....." (NR)

Art. 36. A Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 40-A:

"Art. 40-A. As penas previstas nos arts. 33 a 37 desta Lei serão aplicadas em dobro se o crime tiver sido praticado por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

Parágrafo único. Aplica-se a pena do concurso material prevista no art. 69 do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), se o crime tiver sido praticado com o emprego de arma de fogo, independentemente de o seu uso estar diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou de o artefato ter sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia."

Art. 37. A Lei nº 10.826, de 22 de dezembro de 2003, passa a vigorar acrescida do seguinte art. 21-A:

"Art. 21-A. Nos crimes previstos nos arts. 12, 14 e 16 desta Lei, a pena é aumentada de 2/3 (dois terços) se o crime for praticado em concurso com crime previsto na Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006, estiver diretamente ligado ao comércio ilícito de entorpecentes ou o artefato tiver sido utilizado para assegurar o sucesso da mercancia."

Art. 38. O Decreto-Lei nº 3.689, de 3 de outubro de 1941 (Código de Processo Penal), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 3º-B.
.....

§ 1º O preso em flagrante ou por força de mandado de prisão provisória será encaminhado à presença do juiz competente para celebração da audiência de custódia no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, momento em que se realizará, por videoconferência, audiência com a presença do Ministério Público e da Defensoria Pública ou de advogado constituído, na forma estabelecida no art. 310 deste Código.

....." (NR)

"Art. 78.
.....

I - no concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, salvo os casos de homicídios cometidos por membros de organizações criminosas ultraviolentas, grupo paramilitar ou milícia privada, ou sua tentativa, na forma do art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil;

....." (NR)

"Art. 310. Após receber o auto de prisão em flagrante, no prazo máximo de até 24 (vinte e quatro) horas após a realização da prisão, o juiz deverá promover, por meio de videoconferência em tempo real, audiência de custódia com a presença do acusado, seu advogado constituído ou membro da Defensoria Pública e o membro do Ministério Público, e, nessa audiência, o juiz deverá, fundamentadamente:

.....

§ 7º Antes do início da audiência de custódia, deverá a serventia judicial conferir os processos criminais a que responde o acusado e, constatada pendência de citação em qualquer deles, informar ao juiz, que certificará a ocorrência e procederá a citação pessoal do acusado, comunicando de imediato o juízo competente.

§ 8º Na audiência de custódia por videoconferência, serão facultados todos os mecanismos para intervenção da defesa técnica e do Ministério Público, que poderão suscitar questões de ordem.

§ 9º Será garantido o direito de entrevista prévia, reservada e inviolável entre o preso e o seu defensor, presencialmente, por videoconferência ou por qualquer outro meio de comunicação.

§ 10. Deverá ser assegurada privacidade ao preso na sala em que se realizar a videoconferência, devendo permanecer sozinho durante a realização de sua oitiva, ressalvada a possibilidade de presença física de seu defensor no ambiente.

§ 11. No caso de qualquer falha no sistema de comunicações cuja causa seja atribuível ao tribunal, por questões internas ou decorrente dos provedores de serviço que o tribunal tenha contratado, é obrigatória a repetição completa da audiência, sem convalescer qualquer ato incompleto.

§ 12. Todos os estabelecimentos prisionais terão salas próprias, com disponibilização de mecanismos de videoconferência estáveis, para a realização das audiências de custódia.

§ 13. Em situações excepcionais decorrentes de força maior, poderá a audiência de custódia ser realizada presencialmente, mediante decisão justificada do juiz competente, vedada a hipótese se o ato se revelar demasiadamente custoso ou trouxer excessivo risco à segurança social ou à segurança física do detido.” (NR)

“Art. 313. .....

.....

V - se o crime for cometido por integrante de organização criminosa ultraviolenta, grupo paramilitar ou milícia privada, no contexto da atuação ou para a consecução das condutas previstas no art. 2º da lei que institui o marco legal do combate ao crime organizado no Brasil.

.....” (NR)

“Art. 584. .....

.....

§ 4º No caso previsto no inciso V do *caput* do art. 581, sem prejuízo do disposto no art. 589 deste Código, a qualquer tempo, até o julgamento, o recorrente poderá pedir ao Tribunal *ad quem* concessão de efeito suspensivo ou ativo ao recurso interposto, demonstrando a relevância dos motivos, a plausibilidade do direito alegado e a probabilidade de dano irreparável ou de difícil reparação, durante a tramitação.” (NR)

Art. 39. A Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 4º-A. .....

.....

§ 4º .....

I - nos processos de competência da Justiça Federal:

.....

II - nos processos de competência da Justiça dos Estados e da Justiça do Distrito Federal:

.....

b) os depósitos serão repassados para a conta única de cada Estado ou do Distrito Federal, na forma da respectiva legislação.

§ 5º .....

I - em caso de sentença condenatória, nos processos de competência da Justiça Federal, incorporado definitivamente ao patrimônio da União, e, nos processos de

competência da Justiça Estadual e da Justiça do Distrito Federal, incorporado ao patrimônio do respectivo ente federativo;

.....

§ 10. Sobrevindo o trânsito em julgado de sentença penal condenatória, o juiz decretará, conforme o caso, em favor da União, do Estado ou do Distrito Federal:

....." (NR)

"Art. 7º .....

I - a perda, em favor da União, e, nos casos de competência da Justiça Estadual ou da Justiça do Distrito Federal, em favor dos Estados ou do Distrito Federal, de todos os bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à prática dos crimes previstos nesta Lei, inclusive aqueles utilizados para prestar a fiança, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé;

.....

§ 1º A União, os Estados e o Distrito Federal, no âmbito de suas competências, regulamentarão a forma de destinação dos bens, direitos e valores cuja perda houver sido declarada, assegurada, quanto aos processos de competência da Justiça Federal, a sua utilização pelos órgãos federais encarregados da prevenção, do combate, da ação penal e do julgamento dos crimes previstos nesta Lei, e, quanto aos processos de competência da Justiça Estadual e do Distrito Federal, a preferência dos órgãos locais com idêntica função.

§ 2º Os instrumentos do crime sem valor econômico cuja perda em favor da União, do Estado ou do Distrito Federal for decretada serão inutilizados ou doados a museu criminal ou a entidade pública, se houver interesse na sua conservação." (NR)

Art. 40. A Lei nº 4.737, de 15 de julho de 1965 (Código Eleitoral), passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 5º .....

.....

IV - as pessoas recolhidas a estabelecimento prisional, enquanto perdurar a privação de liberdade, ainda que sem condenação definitiva.

....." (NR)

"Art. 71. .....

.....

VI - a prisão provisória, em quaisquer de suas modalidades.

....." (NR)

Art. 41. A Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º O Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), fundo especial de natureza contábil, instituído pela Lei nº 10.201, de 14 de fevereiro de 2001, tem por objetivo garantir recursos para apoiar projetos, atividades e ações:

I - nas áreas de segurança pública e de prevenção à violência;

II - de enfrentamento do crime organizado, inclusive por meio do fortalecimento da atuação integrada dos órgãos de segurança pública, de perícia, de fiscalização e de persecução penal, nos termos dos incisos XIII a XV do *caput* do art. 5º desta Lei;

III - de expansão, modernização e qualificação do sistema prisional, inclusive quanto à segregação de lideranças de organizações criminosas, nos termos dos incisos XIII a XV do *caput* do art. 5º desta Lei.

§ 1º A gestão do FNSP caberá ao Ministério da Justiça e Segurança Pública.

§ 2º As ações apoiadas com recursos do FNSP observarão as diretrizes do Plano Nacional de Segurança Pública e Defesa Social e os planos nacionais ou setoriais que versem sobre o sistema prisional e o combate ao crime organizado.” (NR)

“Art. 3º .....

.....

II - .....

a) da exploração de loterias, nos termos da legislação;

.....” (NR)

“Art. 4º O Conselho Gestor do Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP) será composto por representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos e entidades:

I - 5 (cinco) do Ministério da Justiça e Segurança Pública, que o presidirá;

.....

III - 1 (um) do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos;

IV - 1 (um) do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania;

V - 1 (um) do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República;

VI - 5 (cinco) representantes dos Estados e do Distrito Federal, indicados pelos governadores, sendo 1 (um) de cada região geográfica do País, dentre titulares das Secretarias de Segurança Pública ou órgãos equivalentes, incluídas as administrações penitenciárias;

VII - 2 (dois) do Poder Judiciário, sendo 1 (um) membro das Justiças Estaduais e 1 (um) membro da Justiça Federal; e

VIII - 2 (dois) do Ministério Público, sendo 1 (um) membro dos Ministérios Públicos dos Estados e 1 (um) membro do Ministério Público da União.

.....

§ 2º Os representantes a que se refere o inciso VI do *caput* deste artigo serão indicados pelos governadores dos Estados e do Distrito Federal, observada a representação regional, e designados em ato do Ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública.

§ 2º-A. Os representantes a que se refere o inciso VII do *caput* deste artigo serão indicados pelo Conselho Nacional de Justiça.

§ 2º-B. Os representantes a que se refere o inciso VIII do *caput* deste artigo oriundos dos Ministérios Públicos dos Estados serão indicados pelos respectivos Procuradores-Gerais de Justiça, e o oriundo do Ministério Público da União, pelo Procurador-Geral da República.

.....

§ 7º Poderão ser convidados a participar das reuniões do Conselho Gestor, sem direito a voto, representantes da sociedade civil, da comunidade acadêmica e de entidades com atuação na temática da segurança pública e do sistema prisional.” (NR)

"Art. 5º .....

.....

XIII - construção, ampliação, modernização e aparelhamento de estabelecimentos penais, com prioridade para:

a) criação de vagas em regimes e unidades destinados à segregação de lideranças de organizações criminosas e à redução de superlotação;

b) unidades ou módulos de segurança máxima ou de regime disciplinar diferenciado;

c) soluções construtivas de menor custo de manutenção e maior eficiência operacional e energética;

XIV - aquisição, implantação e modernização de equipamentos, sistemas, tecnologias de informação e comunicação e infraestrutura necessários às atividades:

a) de Forças Integradas de Combate ao Crime Organizado (FICCOs), Grupos de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaecos) e demais operações conjuntas de caráter interestadual ou interinstitucional;

b) da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, dos órgãos de segurança pública dos Estados e do Distrito Federal, dos órgãos de perícia oficial, da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, do Banco Central do Brasil e de unidades de inteligência financeira, no que se refere à prevenção e à repressão ao crime organizado;

XV - financiamento, apoio e custeio de operações integradas de enfrentamento do crime organizado, inclusive FICCOs, Gaecos ou estruturas que venham a substituí-las ou complementá-las.

§ 1º Entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) dos recursos do FNSP, devem ser destinados à aplicação em programas:

.....

§ 5º Pelo menos 60% (sessenta por cento) dos recursos anuais provenientes da fonte prevista na alínea 'c' do inciso II do *caput* do art. 3º desta Lei serão destinados à execução descentralizada em ações realizadas pelos Estados e pelo Distrito Federal, por intermédio dos meios de transferência previstos nesta Lei ou de instrumentos de cooperação com a União, e, preferencialmente, em projetos e operações conjuntas com a União.

§ 6º Nas hipóteses de transferência fundo a fundo dos recursos de que trata o § 5º, os valores deverão ser mantidos, no âmbito dos fundos de segurança pública ou congêneres dos Estados e do Distrito Federal, em subconta específica, vinculada às ações de combate ao crime organizado e de expansão e qualificação do sistema prisional de que tratam os incisos XIII a XV do *caput* deste artigo, vedada sua utilização em outras finalidades ou a transposição para outras ações.

§ 7º Nas aplicações referidas no inciso XIII do *caput* deste artigo, o Conselho Gestor observará, entre outros, os seguintes critérios:

I - relação entre população prisional, capacidade instalada e déficit de vagas em cada unidade da Federação;

II - custo total do empreendimento e custo por vaga prisional, com prioridade para projetos que apresentem menor custo por vaga em relação a parâmetros de referência regional e nacional definidos em ato do Poder Executivo;

III - presença e grau de atuação de organizações criminosas na região beneficiária;

IV - localização em áreas de fronteira, na Amazônia Legal ou em regiões de elevado custo logístico, hipóteses em que poderão ser admitidos custos por vaga superiores aos parâmetros de referência, mediante justificativa técnica.

§ 8º O Conselho Gestor poderá estabelecer metas e indicadores para acompanhamento específico das ações de que tratam os incisos XIII a XV do *caput* deste

artigo, garantindo transparência na aferição de resultados.” (NR)

Art. 42. A Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art. 21-A. Constatada, pela autoridade reguladora ou supervisora competente, a exploração de loteria de apostas de quota fixa por pessoa natural ou jurídica não autorizada, as instituições financeiras, as instituições de pagamento e os instituidores de arranjos de pagamento deverão, na forma do regulamento:

I - proceder ao bloqueio das contas de depósito, de pagamento e demais contas de registro de que sejam titulares os operadores irregulares; e

II - impedir a realização de novas transações que tenham por finalidade viabilizar, direta ou indiretamente, a exploração irregular da loteria de apostas de quota fixa.

§ 1º O bloqueio de que trata o *caput* deste artigo observará o devido processo administrativo, com garantia do contraditório e da ampla defesa ao interessado, e não prejudicará o ressarcimento de valores devidos aos apostadores.

§ 2º Compete ao Banco Central do Brasil e ao Ministério da Fazenda, no âmbito de suas atribuições, disciplinar os procedimentos operacionais necessários ao cumprimento do disposto neste artigo.

§ 3º Os valores mantidos nas contas bloqueadas na forma deste artigo que venham a ser declarados perdidos em favor da União, inclusive a título de tributos, multas e demais penalidades aplicadas em decorrência da exploração irregular de loteria de apostas de quota fixa, terão destinação vinculada ao Fundo Nacional de Segurança Pública (FNSP), nos termos da Lei nº 13.756, de 12 de dezembro de 2018.”

“Art. 24-A. As instituições de pagamento e as instituições financeiras deverão integrar-se, nos termos da regulamentação vigente, aos sistemas interoperáveis de compartilhamento de informações sobre indícios de fraudes eletrônicas, com o objetivo de:

I - comunicar indícios de atuação de pessoas naturais ou jurídicas como operadoras de apostas não autorizadas;

II - consultar as informações compartilhadas para prevenir, detectar ou reagir a tentativas de realização de transações com operadores ilegais;

III - aplicar medidas compatíveis de prevenção e resposta, conforme o grau de risco identificado, inclusive bloqueio, recusa ou análise reforçada.

§ 1º A comunicação e o tratamento das informações devem observar os requisitos técnicos e jurídicos previstos em ato conjunto do Banco Central do Brasil e da Comissão de Valores Mobiliários.

§ 2º A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda deverá receber as informações sobre indícios de fraudes eletrônicas de que trata o *caput* e poderá manter base referencial pública e atualizada de operadores não autorizados, para fins de alimentação e cruzamento com os sistemas de prevenção a fraudes utilizados pelas instituições.

§ 3º O Banco Central do Brasil e o Conselho Monetário Nacional deverão, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias contado da publicação desta Lei, editar ou atualizar as normas necessárias para assegurar a plena implementação do disposto neste artigo.”

“Art. 24-B. O Banco Central do Brasil regulamentará, no âmbito do arranjo de pagamentos Pix, mecanismos específicos de prevenção ao uso indevido da infraestrutura para movimentação de recursos vinculados a operadores de apostas não autorizados.

§ 1º Poderão ser adotadas, entre outras medidas:

I - criação de modalidade de transação exclusiva para apostas, vinculada a cadastro positivo de operadores autorizados;

II - filtros automatizados de Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) e chaves Pix com bloqueio de transações irregulares;

III - integração com diretórios centralizados de risco e autoexclusão;

IV - inserção de marcações visuais nos extratos de transações com operadoras de apostas.

§ 2º As instituições participantes do Pix deverão implementar mecanismos de detecção de padrões suspeitos de uso para apostas não autorizadas, com base em critérios definidos pelo Banco Central do Brasil e pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda."

"Art. 24-C. As instituições de pagamento e as instituições financeiras devem adotar procedimentos de diligência reforçados com vistas à prevenção de operações de pagamento com agentes não autorizados."

"Art. 39. .....

.....

IX - descumprir o disposto nos arts. 21, 24-A, 24-B e 24-C e em suas respectivas regulações;

X - manter, renovar ou celebrar relação contratual, comercial ou operacional, direta ou indireta, com pessoa física ou jurídica que explore loteria de apostas de quota fixa sem autorização válida, após ciência inequívoca da irregularidade, inclusive por meio de notificação oficial, decisão administrativa ou publicação em meios oficiais;

XI - deixar de implementar ou aplicar mecanismos de controle interno, de *compliance* ou de prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo destinados a impedir a facilitação de operações associadas a agente operador de loteria de apostas de quota fixa não autorizado, quando exigíveis em razão do porte, da natureza ou da função institucional do agente regulado;

XII - veicular, promover, impulsionar ou monetizar conteúdos publicitários, patrocínios, campanhas ou outras ações de comunicação, inclusive por meio de plataformas digitais, redes sociais, produtores de conteúdo, influenciadores ou empresas de publicidade ou marketing, que estejam associados a agente operador de loteria de apostas de quota fixa não autorizado, desde que haja ciência inequívoca da irregularidade.

§ 1º Constitui embaraço à fiscalização negar ou dificultar o acesso a sistemas de dados e de informação e não exibir ou não fornecer documentos, papéis e livros de escrituração, inclusive em meio eletrônico, nos prazos, nas formas e nas condições estabelecidos pelo órgão administrativo competente no exercício de sua atividade de fiscalização.

§ 2º A caracterização da ciência inequívoca referida nos incisos X e XII do *caput* deste artigo poderá ocorrer por notificação formal, decisão administrativa anterior, publicação oficial ou por elementos que evidenciem a notoriedade da condição irregular do agente promovido." (NR)

"Art. 40. .....

.....

III - realizem, direta ou indiretamente, qualquer forma de publicidade ou propaganda em meios de comunicação, físicos ou virtuais, de agente que exerça, sem a devida autorização, atividade relacionada a apostas de quota fixa." (NR)

Art. 43. (VETADO).

Art. 44. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 24 de março de 2026; 205º da Independência e 138º da República.

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA
Macaé Maria Evaristo dos Santos
Wellington César Lima e Silva
Simone Nassar Tebet
Guilherme Castro Boulos
Jorge Rodrigo Araújo Messias

Este texto não substitui o publicado no DOU de 25.3.2026.

*